

ACUERDO DE
CONDICIONES DE TRABAJO DE
MASSIMO DUTTI LOGÍSTICA S.A.
2025 - 2027

Reunidos en Tordera (Barcelona), el día 4 de febrero 2026, los componentes de la mesa negociadora, de una parte, la representación de la empresa Massimo Dutti Logística S.A. y de la otra el Comité de Empresa representado por los sindicatos CCOO y UGT.

Por la parte empresarial:

- Inma Martínez Farrán (Responsable RRHH Massimo Dutti Logística S.A.)
- Humberto Rejes Díaz (Director Massimo Dutti Logística S.A)
- Anabel Blázquez González (Técnica RRHH)
- Virginia Barrionuevo Pérez (Responsable RRHH Cadenas).
- Alba Costoya Novo (Jurídico-laboral Inditex)

Por la parte social:

- Verónica Ramos Alfonso (CCOO)
- Beatriz García Caba (CCOO)
- Ramón Velasco Rubio (CCOO)
- Miguel Ángel Raya Fernández (UGT)
- Mercedes Lara Soto (UGT)
- Verónica Medina Jiménez (UGT)

Ambas representaciones, la empresarial y la social, por medio del presente Acuerdo regulan mejoras de las condiciones recogidas en el convenio de ámbito superior que resulta de aplicación.

Índice

CAPITULO I “APLICACIÓN DEL ACUERDO”	8
Artículo 1. Ámbito, vigencia y vinculación a la totalidad.	8
Artículo 2. Comisión paritaria y seguimiento del Acuerdo.	8
Artículo 3. Denuncia y prorroga.	8
CAPITULO II.-CONDICIONES ECONÓMICAS.....	9
Artículo 4. Revisión Salarial.	9
Artículo 5. Estructura de la nómina.....	10
Artículo 6. Salario Fijo.....	11
Artículo 6.1. Salario Base	11
Artículo 6.2. Pagas Extraordinarias	11
Artículo 6.3.- Paga de septiembre.....	11
Artículo 6.4.- Plus Acuerdo.....	12
Artículo 6.5.- Pluses de puesto de trabajo.....	12
Artículo 6.6.- Plan de vinculación	13
Artículo 7. Salario Variable.	15
Artículo 7.1.- Plus Asistencia (2025).....	15
Artículo 7.2.- Plus Transporte.....	16
Artículo 7.3.- Evaluación del desempeño (2025)	17
Artículo 7.4.- Prima Vacacional	18
Artículo 7.5.- Plus de sostenibilidad	20
Artículo 8.- Compensación por el trabajo en horario nocturno.....	21
Artículo 9. Horas festivas.....	22
Artículo 10.- Horas Extraordinarias.	22
Artículo 10.1.- Bolsa de horas extraordinarias	23
Artículo 10.1. bis- Compensación de horas extraordinarias sueltas.....	25
Artículo 11.- Horas extraordinarias festivas.	25
Artículo 12.- Horas extraordinarias nocturnas.....	26
Artículo 13.- Anticipos de salario y préstamos.....	27
Artículo 13.1. Anticipo de Salario.	27
Artículo 13.2 Préstamo.	27
CAPITULO III.- ORGANIZACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO.....	28
Artículo 14.- Clasificación Profesional.	28

Artículo 15.- Jornada Anual.	31
Artículo 16.- Turnos de trabajo.	31
Artículo 16.1.- Permuta de turno.	32
Artículo 16.2.- Cambio de horario por consulta médica.	33
Artículo 16.3.- Cambio de turno voluntario.	33
Artículo 16.3.1.- Cambio de turno voluntario: Turno de noche:	34
Artículo 16.3.2.- Cambio de turno voluntario temporal	35
Artículo 17.- Descansos de jornada	35
Artículo 17.1.- Tiempos de descanso con horas extraordinarias	36
Artículo 17.2.- Descanso de jornada en días especiales.	36
Artículo 18.- Reducción de la jornada en función de la edad.	36
Artículo 18. Bis. - Jubilación parcial.	37
Artículo 19.- Reducción voluntaria de la jornada.	38
Artículo 19. Bis.- Conversión voluntaria a jornada completa (contrato parcial de origen / fijo discontinuo).	38
Artículo 20.- Calendario Laboral.	39
Artículo 20.1.- Cupos.	40
Artículo 20.2.- Días de exceso.	42
Artículo 20.2 Bis. Planificación de excesos en semanas completas.	44
Artículo 20.3.- Bolsa negativa de horas.	44
Artículo 21.- Vacaciones.	47
CAPITULO IV.- LICENCIAS, PERMISOS, EXCEDENCIAS Y CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR	49
Artículo 22.- Licencias y Permisos.	49
Artículo 22.1. Permisos Retribuidos.	50
Artículo 22.2.- Fuerza Mayor	55
Artículo 22.3. Permisos no retribuidos.	56
Artículo 23.- Excedencias.	56
Artículo 23.1.- Excedencia por motivos familiares.	57
Artículo 23.2.- Excedencia Voluntaria.	57
Artículo 23.3.- Excedencia por Estudios.	58
Artículo 23.4.- Excedencia por voluntariado social.	58
Artículo 23.5.- Excedencia por vacaciones escolares de hijo/hija menor de edad.	59
Artículo 24.- Adaptación del turno de trabajo por estudios.	59

Artículo 25.-. Conciliación Vida Laboral y Familiar.	60
Artículo 25.1.- Permiso por nacimiento de hijo/hija.	60
Artículo 25.2.- Permiso de cuidado del menor lactante.	60
Artículo 25.3.- Reducción de Jornada por guarda legal	61
Artículo 25.4.- Concentración/acumulación de la reducción de jornada (No cole).	61
Artículo 25.5.- Jornada Flexible. Concreción Horaria.	64
Artículo 25.6.- Distribución irregular por custodia compartida.	64
Artículo 25.7.- Distribución horaria por custodia monoparental.	64
Artículo 25.8.- Bolsa de horas para el personal con reducción de jornada por guarda legal.	65
CAPITULO V.- BENEFICIOS SOCIALES.	66
Artículo 26.- Enfermedad y Bajas Médicas.	66
Artículo 27.- Situación de embarazo.	66
Artículo 28.- Ayudas Sociales.	67
Artículo 28.1.- Ayuda por Matrimonio o Pareja de hecho.	67
Artículo 28.2.- Ayuda por Nacimiento.	67
Artículo 28.3.- Ayuda por adopción internacional	67
Artículo 28.4.- Ayuda discapacidad.	67
Artículo 28.5.- Ayuda Guardería.	68
Artículo 28.6.- Ayuda para material escolar.	68
Artículo 28.7.- Ayuda para estudios intermedios:	69
Artículo 28.8.- Ayuda para estudios universitarios:	70
Artículo 28.9.- Acceso a Picnic / Comedor.	70
Artículo 29.- Affinity Card.	72
Artículo 30.- Cesta de Navidad.	72
Artículo 31.- Retribución Flexible.	72
Artículo 32.- Fisioterapeuta.	73
Artículo 33.-Reconocimientos Médicos.	73
Artículo 34.- Póliza de Seguros.	73
Artículo 35.- Uniforme.	73
Artículo 36.- Consulta podológica / calzado de seguridad.	74
CAPITULO VI “ PERSONAL FIJO DISCONTINUO”.	75
Artículo 37 – Condiciones Generales	75
Artículo 37.1.- Llamamiento	75

Artículo 37.2.-Periodos extraordinarios.....	76
Artículo 37.3.-Antigüedad.....	76
Artículo 37.4.-Conversión contrato a fijo discontinuo.....	76
Artículo 38.- Salario fijo del personal fijo discontinuo	77
Artículo 38.1.- Plan de Vinculación	77
Artículo 38.2.- Salario variable	77
Artículo 38.2.1.- Evaluación de desempeño	77
Artículo 38.2.2- Prima vacacional.....	77
Artículo 38.2.3.-Plus sostenibilidad	77
Artículo 38.2.4.- Horas extraordinarias	78
Artículo 39.- Anticipos de salario y préstamos.....	78
Artículo 39.1.- Préstamos.....	78
Artículo 40.- Categoría profesional	78
Artículo 41.- Turnos de trabajo	78
Artículo 42.- Cambio de turno voluntario	79
Artículo 43.- Calendario laboral	79
Artículo 43.1.- Cupos.....	79
Artículo 43.2.- Días de exceso	79
Artículo 43.3.- Bolsa negativa de horas.....	79
Artículo 44.- Vacaciones:	80
Artículo 45.- Licencias y permisos	80
Artículo 46.- Conciliación vida laboral y familiar	81
Artículo 46.1.- Concentración / Acumulación de la reducción de jornada (no cole).....	81
Artículo 47.- Ayudas sociales.....	81
Artículo 48.- Acceso a Servicio comedor/Picnic	82
Artículo 49.- Affinity Card	82
Artículo 50.- Retribución flexible.....	82
Artículo 52.- Servicio de fisioterapia	82
Artículo 53 – Servicio de ayuda al empleado/a.....	82
CAPITULO VI “DERECHOS SINDICALES”	83
Artículo 54.- Crédito Sindical.....	83
Artículo 55.- Descuento Afiliación por nómina	83
Artículo 56.- Distribución del Acuerdo 2025-2027.....	83
CAPITULO VII “OTRAS APLICACIONES”	84

Artículo 57.- Herramientas de consulta.	84
DISPOSICIÓN ADICIONAL.....	84
ANEXO I – Tiempos de respuesta	85

CAPITULO I “APLICACIÓN DEL ACUERDO”

Artículo 1. Ámbito, vigencia y vinculación a la totalidad.

Este Acuerdo será de aplicación en el centro de trabajo que la Empresa Massimo Dutti Logística S.A. posee en Tordera (Barcelona) regulando las condiciones laborales del personal con categoría de operario/operaria, operario/operaria especializado/a, operario/operaria torista, operario/operaria segundo/a de sección, operario/operaria asistente de producción, operario/operaria de tareas específicas y operario/operaria apoyo automatista.

El presente Acuerdo tendrá una vigencia de tres años, entrando en vigor desde la firma del acuerdo, salvo a efectos de atrasos salariales acordados en cada uno de los preceptos, que se calcularán a fecha 1 de enero de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Artículo 2. Comisión paritaria y seguimiento del Acuerdo.

Se crea una comisión paritaria del seguimiento del Acuerdo cuya misión principal será el conocimiento y resolución de incidencias derivadas de la aplicación e interpretación del presente acuerdo. Adicionalmente podrán conocer las cuestiones que las partes decidan someter a su competencia.

La comisión paritaria estará conformada por tres representantes de la empresa y otros tres en representación de la parte social. La comisión paritaria se reunirá dentro de los tres días siguientes a su convocatoria por cualquiera de las partes y resolverá sobre las cuestiones sometidas a su competencia con carácter previo a cualquier otra vía de resolución en el plazo máximo de 30 días.

Artículo 3. Denuncia y prórroga.

La denuncia del presente acuerdo será automática el día 31 de diciembre de 2027; la parte social presentará la plataforma reivindicativa para las negociaciones del próximo acuerdo, comprometiéndose la empresa a iniciar las negociaciones del mismo a partir de dicha fecha.

Se entiende que el presente acuerdo seguirá en vigor mientras no sea sustituido por uno nuevo.

CAPITULO II.-CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 4. Revisión Salarial.

La revisión salarial de aplicación al personal con las categorías indicadas en el artículo 1 del presente acuerdo será la siguiente y se aplicará como se indica en el presente acuerdo.

- Año 2025: El incremento salarial para el año 2025 será del 5,0 %.
- Año 2026: El incremento salarial para el año 2026 será del 3,5%.
- Año 2027: El incremento salarial para el año 2027 será del 3,0%.

La revisión salarial indicada se aplicará sobre los siguientes conceptos: salario base, pagas extraordinarias (junio y diciembre) y paga de beneficios, horas nocturnas, horas festivas, horas extraordinarias, horas extraordinarias festivas, horas extraordinarias nocturnas.

Para los tres años de vigencia del actual pacto, una vez el INE publique cómo ha cerrado el IPC real anual del año precedente, se calculará la diferencia entre este IPC publicado y el porcentaje acordado en el presente acuerdo para cada año de vigencia (2025 – 2026 - 2027). Esa diferencia se aplicará a los conceptos salariales antes indicados con un tope máximo del 6%, y se abonarán los atrasos en una paga (a abonar en el mes de febrero o marzo del año siguiente). Las tablas salariales se actualizarán con la diferencia entre el incremento pactado y el porcentaje real de IPC indicado aplicándole, en todo caso, el tope máximo del 6%.

Se adjuntan las tablas salariales en el Anexo II.

Los porcentajes de revisión salarial regulados en este artículo no se aplicarán a los siguientes conceptos: Paga de Septiembre, Ayudas Sociales, Plus Acuerdo, Plus Transporte, Plus Operario / Operaria segundo/a de sección, Plus Operario / Operaria con Tareas Específicas, Plan de Vinculación, Prima Vacacional y Paga de Sostenibilidad. Asimismo, determinados conceptos regulados en el presente Acuerdo tendrán una subida salarial diferente a la recogida en el presente artículo y que se especificará en el correspondiente precepto.

Con carácter general, las retribuciones se percibirán de forma proporcional a la jornada pactada del personal. Aquellos conceptos que no se paguen proporcionales a la jornada se indicarán en el propio precepto que lo regule.

El incremento salarial pactado relativo al año 2025 y hasta la firma del acuerdo, se abonará en concepto de atrasos salariales.

Artículo 5. Estructura de la nómina.

La retribución del personal afectado por el presente Acuerdo se estructura en los siguientes conceptos:

1. Salario Fijo:
 - a) Salario Base.
 - b) Paga de marzo o beneficios.
 - c) Pagas extraordinarias de junio y navidad.
 - d) Paga de septiembre.
 - e) Plus acuerdo
 - f) Plus nocturnidad
 - g) Plan vinculación
 - h) Plus Operario / Operaria Segundo/a de Sección
 - i) Plus Operario / Operaria Asistente de Producción
 - j) Plus Operario / Operaria Apoyo Automatista
 - k) Plus Operario / Operaria con Tareas Específicas
2. Salario Variable:
 - a) Horas nocturnas
 - b) Plus asistencia (2025)
 - c) Plus transporte
 - d) Evaluación del Desempeño (2025)
 - e) Prima Vacacional
 - f) Plus sostenibilidad

Asimismo, el precio hora se calculará a razón de los siguientes conceptos: salario base, paga extraordinaria de junio, paga extraordinaria de Navidad/diciembre, paga de beneficios y paga de septiembre.

Artículo 6. Salario Fijo.

Artículo 6.1. Salario Base

El salario base es aquél que se determina como tal en las tablas salariales anexadas al presente Acuerdo, que se abona en 12 mensualidades ordinarias.

Artículo 6.2. Pagas Extraordinarias

Se percibirán tres pagas extraordinarias anualmente. El importe de cada paga extraordinaria se compone de Salario Base.

- La paga extraordinaria de junio, su devengo es anual, de julio a junio percibiéndose su importe el 15 de junio de cada año.
- La paga extraordinaria de Navidad, su devengo es anual, de enero a diciembre, percibiéndose su importe el 15 de diciembre de cada año.
- La paga de marzo o de beneficios, su devengo es anual, de enero a diciembre.

Las tres pagas extraordinarias podrán percibirse de forma íntegra en un solo pago o bien podrán percibirse de forma prorrateada. Quien quiera percibir el importe de alguna de las pagas de forma prorrateada tendrá que comunicar su decisión a la empresa por escrito según lo recogido en el Anexo I – Tiempos de Respuesta, del presente acuerdo. De no comunicar nada a la empresa, automáticamente se entiende que se percibirán de forma íntegra las pagas de junio y de Navidad y de forma prorrateada la paga de marzo o beneficios. Una vez que se opte por el abono de una paga de una forma concreta, esta modalidad de abono se mantendrá en este formato hasta que se vuelva a solicitar por escrito la otra modalidad en el plazo antes indicado. El importe económico a percibir será el mismo, con independencia de la modalidad de abono de las pagas.

Las nóminas de las pagas ordinarias se abonarán el último viernes del mes, incluidos los meses en los que, si es el caso, se abonen las pagas extraordinarias.

Artículo 6.3.- Paga de septiembre.

En la mensualidad de septiembre se abonará una paga por importe de 390,66 € brutos, establecido en las tablas salariales anexas. Esta paga se abonará en proporción a la

duración de la jornada. La paga de septiembre se devenga anualmente de septiembre a agosto.

Artículo 6.4.- Plus Acuerdo.

Se establece un Plus Acuerdo cuyo importe anual durante la vigencia será el siguiente:

Año	Importe anual bruto
2025	682,50 €
2026	1.882,50 €
2027	1.882,50 €

Estos importes se abonarán de forma prorrateada en doce (12) mensualidades. Para las personas con incorporación o cese durante el año, se abonará en proporción al tiempo de prestación efectiva de servicios y no computará para el cálculo de la hora ordinaria.

A partir de 2026, el importe del variable de evaluación equivalente a 100 €/mes queda consolidado en el importe anteriormente indicado de este concepto, según lo previsto en el artículo 7.2.

Se abonará mensualmente a las categorías adscritas a este acuerdo y que tengan una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa. Se abonará en proporción a la jornada que se tenga pactada.

El incremento pactado correspondiente al año 2025 y hasta la firma del acuerdo se abonará en concepto de atrasos salariales.

Artículo 6.5.- Pluses de puesto de trabajo.

Se establecen los siguientes pluses en función del puesto de trabajo:

- a) Plus Responsabilidad Segundos/as: este concepto se abonará a quienes realicen las funciones de “operario/operaria segundo/a de sección”. Durante los primeros seis meses de prestación de servicios en este concepto se percibirá en este concepto el importe de 50 euros brutos mensuales por el desempeño de la misma. Si a los 6 meses se consolida el puesto y se percibirá en este concepto el importe de 180 euros brutos mensuales durante la vigencia del Acuerdo. Se

percibirán los importes indicados en el presente apartado siempre y cuando realicen las funciones correspondientes a la citada categoría.

- b) **Plus Operario/Operaria Asistente de Producción**: este concepto se abonará a quienes, después de haber prestado servicios durante 6 meses y realizar las funciones de “*operario/operaria asistente de producción*”, la hayan consolidado y siempre y cuando realicen las funciones correspondientes a la misma. El importe de este plus es el que se refleja en las tablas salariales del presente Acuerdo que figuran en el Anexo II, sujeto a revisión salarial.
- c) **Plus Operario/Operaria Apoyo Automatista**: este concepto se abonará a quienes, después de haber prestado servicios durante 6 meses y realizar las funciones de “*operario/operaria apoyo automatista*”, la hayan consolidado y siempre y cuando realicen las funciones correspondientes a la misma. El importe de este plus es el que se refleja en las tablas salariales al presente Acuerdo que figuran en el Anexo II, sujeto a revisión salarial.
- d) **Plus Operario/Operaria con Tareas Específicas**: este concepto se abonará a quienes, después de haber prestado servicios durante 6 meses y realizado las funciones de “*operario/operaria con tareas específicas*”, ya la hayan consolidado y siempre que realicen las funciones correspondientes a la misma. El importe de este plus es el que se refleja en las tablas salariales al presente Acuerdo que figuran en el Anexo II.

El incremento salarial pactado relativos a los pluses recogidos en los apartados a), b) y c) relativos al año 2025 y hasta la firma del acuerdo se abonará en concepto de atrasos salariales.

Artículo 6.6.- Plan de vinculación

Se establece una paga anual en función del período de permanencia en la empresa. Para el cálculo de este periodo de permanencia se tendrá en cuenta la fecha de antigüedad en la empresa, de acuerdo con el siguiente escalado en el que se reflejan los importes brutos:

Permanencia en la empresa	Importe
De 3 a 5 años	200 €
De 6 a 8 años	260 €
De 9 a 11 años	400 €
De 12 a 14 años	450 €
De 15 a 17 años	570 €
De 18 a 20 años	700 €
De 21 a 23 años	900 €
A partir de 24 años	1.200 €

El devengo del presente concepto es anual, del 1 de enero a 31 de diciembre, a percibir en el mes de abril del año siguiente. La persona trabajadora podrá elegir si lo quiere percibir en un pago único o de forma prorrateada. Esta elección deberá hacerse antes del 10 de enero del año natural, en el caso de no realizar ninguna manifestación, el pago de este concepto se realizará en un pago único. No se podrá modificar la forma de abono elegido durante el año natural, se podrá hacer para el siguiente año.

Se abonará en proporción a la duración de la jornada y en función del tiempo trabajado en el período de devengo. Para los años en que cambie el importe a cobrar según el periodo de permanencia, el importe resultante será proporcional teniendo en cuenta la antigüedad devengada en cada uno de los meses.

En caso de no estar de alta en la empresa en una parte o en el total del período anual de devengo, se abonará la parte proporcional que corresponda. Se exceptúan las bajas por I.T., suspensiones del contrato por nacimiento o adopción de menor, situación de baja por riesgo por embarazo y permisos retribuidos. A partir de los 24 años de permanencia en la empresa, se seguirá percibiendo anualmente, pero no se aumentará el importe de este concepto, percibiéndose en el importe fijo establecido para los 24 años en el cuadro anterior.

Se abonará en proporción a la jornada, excepto para las personas de reducción de jornada por guarda legal que se considerará que prestan sus servicios en su jornada de origen a estos efectos.

Este concepto no se computará para el cálculo de la hora ordinaria.

El importe correspondiente al año 2025 se abonará en el concepto de atrasos en el mes siguiente a la firma del presente acuerdo, para el caso en que la persona haya escogido

la opción de prorrateo de esta paga, puesto que el resto ya lo cobrará íntegro en el mes correspondiente.

Para el pago de este plus, la antigüedad se tendrá en cuenta según lo siguiente:

- Para aquellos supuestos en que la interrupción de contratos sea igual o menor a 20 días, se contabilizará como fecha de antigüedad, la fecha del primer contrato.
- Para aquellos supuestos con interrupciones superiores a 20 días y hasta un máximo 6 meses, se calculará el total del tiempo efectivo de trabajo de los anteriores contratos y se sumará este tiempo a la fecha de antigüedad actual retrotrayendo la fecha de antigüedad a la que corresponda.

Artículo 7. Salario Variable.

Es aquella parte del salario cuya percepción depende de factores tales como la asistencia al puesto de trabajo o elementos del propio puesto y factores de producción.

Ambas partes acuerdan suprimir el concepto plus de asistencia a partir de la firma del acuerdo y sustituirlo por el plus de transporte que se regula a continuación.

Artículo 7.1.- Plus Asistencia (2025)

El personal percibirá durante 2025 y hasta la firma del acuerdo un concepto denominado "Plus Asistencia" en las cuantías que se señalan en el Anexo I. Se abonará en 12 mensualidades y se percibirá de forma proporcional a la jornada que se tenga pactada, a partir de los 6 meses de carencia desde el inicio de la relación laboral en la Compañía. Este plus se devenga en el mes en curso y se abona a mes vencido, esto es, en la nómina del mes siguiente.

Su importe es el determinado en las tablas salariales del Anexo II.

El presente plus va vinculado a la presencia efectiva del personal, esto es, a los días en los que la persona presta servicios efectivos. A estos efectos, se considera días de presencia efectivas todas las horas fichadas, las horas de vacaciones, las horas excesos, las horas sindicales, permiso de lactancia y las horas de ausencia del sistema 6X8. A estos efectos, no se computará como impuntualidad aquellos casos de catástrofes climatológicas que impidan el acceso al centro de trabajo.

El funcionamiento del presente plus es el siguiente: por cada persona trabajadora se creará una bolsa mensual por importe de 110 euros brutos/mes para los casos de personal a jornada completa, correspondiendo la creación de una bolsa por importe proporcional para el personal a jornada parcial. Los importes citados se repartirán entre el total de horas efectivas que se hayan realizado durante ese mes, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

No se percibirá este plus en el mes siguiente en el que se produzcan los siguientes supuestos:

- Cuando se produzca una ausencia no justificada.
- A partir de la tercera baja y siguientes en el año derivada de contingencia común, en el mes en los que tengan lugar estas IT, no se percibirá importe alguno en el mes, importe que se abonará al mes siguiente del período de IT que corresponda. A estos efectos, el año se computará desde febrero hasta el mes de enero del año siguiente.
- Dos impuntualidades en un mes (se entenderá como tal, el retraso a partir de 181 segundos = 3:01 min.)
- Incumplimiento de normas: Si se produce sanción disciplinaria en el mes.

Artículo 7.2.- Plus Transporte

Para el personal sujeto a este acuerdo se establece un Plus Transporte por importe de 1.600 euros brutos anuales con inicio en 2026 y durante la vigencia del presente Acuerdo.

Asimismo, el importe del plus de asistencia del pacto 2022-2024 se integra en este concepto de plus transporte, desapareciendo de esta forma el plus de asistencia a partir de la firma del acuerdo. A partir de la firma del acuerdo, el importe del variable de evaluación equivalente a 20 €/mes queda consolidado en el importe anteriormente indicado de este concepto (esto es, dentro de los 1.600 euros brutos), según lo previsto en el artículo 7.3.

Este concepto tiene como objetivo compensar los gastos de transporte y distancia que han de asumir las personas trabajadoras por razón de su asistencia al puesto de trabajo, todas aquellas personas que realicen una jornada a tiempo parcial o reducida, empleando en ello el mismo número de días de trabajo y de desplazamientos al centro

de trabajo que las personas trabajadoras a jornada completa comparables, percibirán el plus de transporte en la misma cuantía que éstos sin minoración alguna. El plus estará ligado a presencia efectiva pero no a la duración de la jornada.

Para el cálculo del importe a abonar se dividirá el importe anual fijado entre los días laborables, multiplicándose por el número de días de trabajo efectivo del mes de la persona, siendo un importe bruto de 7,30€/día a lo largo de la vigencia del acuerdo.

Artículo 7.3.- Evaluación del desempeño (2025)

La evaluación del desempeño es una herramienta que permite valorar el desarrollo y la evolución profesional de la persona trabajadora dentro de la compañía. Se realiza una vez al año y a partir del año 2026 se desvincula su realización del abono de un concepto salarial. Por este motivo, a partir del 2026 del importe total de este concepto (120 euros brutos), 100 euros brutos se consolidarán en el importe del plus acuerdo y los 20 euros brutos restantes se consolidarán en el plus transporte.

Para el año 2025 se aplica según lo siguiente:

Se realiza una vez al año y conlleva el abono de un incentivo mensual, durante los 12 meses siguientes a la realización de la citada evaluación y hasta la firma del acuerdo. En los casos en los que las personas no hayan estado un mínimo de 6 meses del período evaluado, se realizará la evaluación de manera extraordinaria transcurridos los 6 meses a su incorporación efectiva.

La evaluación consiste en que el responsable realiza un análisis sobre las personas de su equipo para reforzar actitudes y comportamientos a la vez que identifica su potencial. De esta forma permite a la persona evaluada conocer lo que se espera de él/ella, que pueda identificar las áreas fuertes y de mejora y que conozca las prioridades en su puesto de trabajo.

Se evalúa, en concreto, lo siguiente:

- El nivel de rendimiento: se evalúa el nivel de desempeño de cada una de las funciones/tareas que requiere el puesto; supone el 60% de la evaluación, que se compensa con 60 euros brutos.
- El nivel de valores y compromiso con la Compañía: se evalúan las actitudes que marcan el compromiso de las personas en su puesto y con la empresa, supone el 40% de la evaluación, que se compensa con 40 euros brutos.

- El nivel de talento para el puesto: para poder acceder a esta puntuación se deberá obtener un mínimo del 48% del rendimiento sobre 60 % y a su vez un mínimo del 32% de valores sobre 40%. En el talento se evalúa la capacidad de realizar el trabajo diario con un alto nivel de excelencia e iniciativa, siendo además un referente para responsables y compañeros. Este concepto se compensa con un importe de 15 € si se obtiene una puntuación de 100% en este apartado, abonándose la parte proporcional si se obtuviesen porcentajes inferiores.

La ponderación de cada una de las variables que aparecen en la evaluación será:

- Adecuado, donde la conducta de la persona es correcta.
- Óptimo, en ocasiones el profesional ha mostrado esa conducta, pero no es típica en su repertorio de actuación.
- Destacable, es una conducta habitual y típica en su repertorio de actuación.

Artículo 7.4.- Prima Vacacional

Se establecen las siguientes opciones de prima vacacional para la persona que, bajo petición de la empresa, acepte modificar sus vacaciones planificadas en los siguientes supuestos:

Durante el año 2025 y hasta el momento de la firma del acuerdo:

- **Opción A:** Para cada semana que la persona trabajadora planifique en los periodos de baja producción señalados por la empresa, con el calendario laboral, percibirá una prima vacacional por importe de 100€ brutos/semana, pudiendo llegar a un máximo de 500€ brutos por la planificación de todas las vacaciones (5 semanas).
- **Opción B:** Para cubrir períodos valle de producción durante el año, y previa petición de la empresa, el trabajador/a que voluntariamente mueva una semana de sus vacaciones planificadas de verano o del segundo semestre, recibirá el importe 225€ por semana.

A partir de la firma del acuerdo:

La prima vacacional se abonará distinguiendo momentos de producción y momentos de baja producción, de acuerdo con las especificaciones que se establecen a continuación:

- **Momentos de producción:**

- **Opción A:** La persona que acepte desplanificar una semana de en un momento de producción y planificarla después en una semana bajo cupo, percibirá 265 euros brutos por cada semana que mueva.
- **Opción B:** La persona que acepte mover una semana de sus vacaciones planificadas en su calendario anual para disfrutarla en el momento en el que se lo planifique la empresa, percibirá 400 euros brutos por cada semana que mueva.

- **Momentos de baja producción:**

Opción C: La persona que acepte mover una semana de sus vacaciones planificadas en su calendario anual para disfrutarla en un momento de baja producción determinado por la empresa, percibirá 300 euros brutos por cada semana que mueva.

- **Opción D (Bolsa de vacaciones):** Con el calendario anual, la persona que se acoja a esta opción planificará sus 5 semanas de vacaciones y escogerá una semana de verano, octubre o diciembre de manera voluntaria para dejarla en una bolsa de vacaciones, donde la empresa le asignará su disfrute durante el año en curso en semanas de baja producción. Garantizando que se priorizará a las personas apuntadas en la bolsa de vacaciones en primer lugar en bajones de producción. Se acuerda un cupo garantizado anualmente de 35 personas. La semana a desplanificar será a elección de la persona y aquellos huecos que se queden liberados como consecuencia de la opción de la persona por el pago de la prima no se podrán cubrir con otras personas. En esta opción se abonará un importe de 450 euros brutos por cada semana.

Para todos los supuestos, la empresa podrá avisar a la persona hasta el viernes anterior a la semana de disfrute, una vez reciba las unidades de producción, y la asignación se realizará teniendo en cuenta el disfrute de los años anteriores, salvo el primer año, que, en su defecto, se realizaría por antigüedad.

En el caso de que en las opciones A, B y C anteriores la persona no pueda mover la semana completa, y la empresa acepte el cambio parcial de la semana, la prima vacacional se abonará proporcionalmente al número de días sujetos a modificación.

Artículo 7.5.- Plus de sostenibilidad

Massimo Dutti Logística SA, como empresa integrante del Grupo Inditex, tiene un compromiso fundamental con la sostenibilidad que se materializa en un plan estratégico medioambiental publicado por el propio Grupo y en el que, como parte del mismo, participa dentro de sus posibilidades esta empresa.

Como medida incentivadora de mejora en la sostenibilidad de Massimo Dutti Logística SA se crea el presente plus con un importe bruto anual de 350 euros.

El pago de este plus se realizará en la nómina de febrero de cada año, de forma proporcional a la jornada sujeto a la consecución de los objetivos de sostenibilidad del año natural anterior (de enero a diciembre). Dichos objetivos estarán vinculados a mantener o mejorar los objetivos actuales de excelencia que tenemos a nivel centro. En el supuesto de que el objetivo anual se sitúe por debajo del 5% de media anual de material no reciclado, se abonará el plus. Si la empresa modificase los objetivos o el sistema de medición, las partes se reunirán para valorar su impacto y, en su caso, revisar el presente apartado.

Se abonará en proporción a la jornada, excepto para las personas de reducción de a jornada por guarda legal que se considerará que prestan sus servicios en su jornada de origen a estos efectos. El importe de este plus no se verá afectado por las situaciones de incapacidad temporal.

- Para el año 2025:

Creación de una bolsa de 290€ por cada persona trabajadora para los casos de personal a jornada completa, y la parte proporcional para el personal a jornada parcial incluyendo el personal con contrato fijo discontinuo, a excepción de la reducción de jornada por guarda legal que se considerará que prestan sus servicios en su jornada de origen a estos efectos.

Para las personas con bajas médicas por IT igual o superiores a 90 días continuados: Se realizará el cálculo proporcional en base a las horas ordinarias trabajadas en el año frente a sus horas de contrato. El importe que dejen de percibir se repartirá entre el resto del personal.

Artículo 8.- Compensación por el trabajo en horario nocturno

Se considera trabajo nocturno aquél que se realiza con presencia efectiva entre las 22:00 y las 06:00 horas.

La prestación de servicios en el horario nocturno se retribuirá de la siguiente manera:

- a) Plus de nocturnidad: para el colectivo que presta servicios de manera habitual en el turno de domingo noche se acuerda crear este plus como único pago mensual en compensación por la prestación de servicios habitual en el horario indicado. Se establece que el pago de este concepto será a razón de 39,70 euros brutos cada noche de prestación de servicios efectiva. En el caso de que no se presten servicios efectivos todas las noches establecidas en el calendario de la persona trabajadora, del importe antes indicado, se dejarán de percibir los 39,70 euros brutos por cada noche que no se presten servicios efectivos. Asimismo, si se prestasen servicios de forma parcial en el turno de noche, se percibirá la parte proporcional.

En la actualidad, se considera turno de noche aquel turno que incluye una noche de trabajo calendada en el horario nocturno a la semana.

Para el personal que realice horas nocturnas habitualmente, en los períodos vacacionales se les abonará la nocturnidad conforme a lo que correspondería en su calendario laboral, así como para la compensación de horas de exceso según lo recogido en el artículo 20.2 del presente acuerdo.

- b) Para el personal que no pertenezca al turno de noche, pero que ocasionalmente preste servicios en horario nocturno, esto es de 22:00 a 06:00 horas, se le abonarán las horas realizadas en el horario nocturno con un recargo del 45% sobre la hora ordinaria.

Tanto en un caso como en el otro, este concepto se percibirá solamente por presencia efectiva y de forma proporcional a la jornada de trabajo. Igualmente, el caso a) y el caso b) no son acumulativos. La prestación de servicios en el horario nocturno se retribuirá de una forma u otra.

Artículo 9. Horas festivas.

La jornada laboral ordinaria realizada en un día señalado como festivo por los calendarios oficiales correspondientes se abonará con un recargo del 25% sobre la hora ordinaria.

Artículo 10.- Horas Extraordinarias.

Las horas extraordinarias se retribuirán con un recargo sobre la hora ordinaria del 75% para los tres años de vigencia del Acuerdo, tal y como se establece en las tablas salariales anexas al presente Acuerdo. A los efectos de lo regulado en el presente artículo, se considera hora extraordinaria una vez hayan transcurrido 11 minutos tras la finalización del horario teórico de trabajo de cada persona y, una vez transcurrido ese minuto 11, se abonará como hora extraordinaria desde el primer minuto tras la finalización de la jornada laboral teórica.

	Precio minuto / extra		
	2025	2026	2027
Operario/a especializado/a	0,46	0,48	0,49
Operario/a torista	0,5	0,52	0,54
Operario/a logística	0,45	0,46	0,47

Se establecen dos maneras de compensar la realización de horas extraordinarias:

- Económica: El personal podrá percibir el importe las horas extraordinarias con un recargo sobre la hora ordinaria del 75% (conversión a 1,75), tal y como se establece en las tablas salariales anexas al presente Acuerdo que figura en el Anexo I. En el caso de que la persona haya optado por este sistema de compensación, el abono se realizará a mes vencido.
- Compensación en descanso: El personal indefinido podrá acogerse voluntariamente a la compensación de horas extraordinarias por jornadas de descanso, de la siguiente manera: 1 hora extraordinaria equivale a 1.75 horas de descanso.

Por defecto, y hasta que la persona trabajadora no solicite lo contrario, se procederá a la compensación económica de las horas mencionadas.

El personal temporal por defecto compensará las horas extraordinarias (incluidas las nocturnas y las festivas) económicamente, ya que por su tipología de contrato no resulta posible que se acojan a la bolsa regulada en el presente acuerdo. No obstante esto, las

personas con este tipo de contratos tendrán la opción de compensar las horas extraordinarias en tiempo de descanso dentro de los períodos de baja producción ofertados por la empresa.

La empresa podrá ofrecer a la persona trabajadora, la realización de horas extras en otras secciones fuera de su turno de origen, si existiera la necesidad.

Artículo 10.1.- Bolsa de horas extraordinarias

La compensación de la realización de horas extraordinarias en descanso se gestionará a través de una bolsa de horas extraordinarias que incluirá tanto las horas extraordinarias realizadas (incluidas las de los sábados), como las extraordinarias nocturnas y las extraordinarias festivas.

La gestión de la bolsa de horas correspondiente al año 2025 se realizará de la siguiente manera:

- La compensación de la realización de horas extraordinarias en descanso se gestionará a través de una bolsa de horas extraordinarias de carácter semestral de acuerdo con lo que se establece a continuación:
 - Horas extraordinarias realizadas en el primer semestre: el disfrute de la compensación en descanso se realizará en el 2º semestre del año natural.
 - Horas extraordinarias realizadas en el segundo semestre: se disfrutará la compensación en descanso en el 1º semestre del año siguiente.
 - Si durante un mismo semestre la persona dispone de horas acumuladas, se podrán compensar en días de baja producción si la empresa lo oferta.

La totalidad generada de todas ellas se cuantificarán una vez cerrado el semestre en curso (esto es, a finales de junio y a finales de diciembre), momento en el cual deberán calendarizarse las horas de la bolsa en función de los cupos disponibles y en fracciones mínimas de 1 hora. La empresa deberá informar en ese momento de los cupos, de la forma de solicitud y los plazos máximos para calendarizar las horas de esta bolsa. La compensación se realizará en días completos, computando las horas restantes a cupo de día completo, pudiendo modificarse los días planificados con 7 días de preaviso.

En el supuesto de que se los días calendarizados coincidan con bajas por nacimiento de menor, bajas por riesgo durante el embarazo, IT o AT, estos días se disfrutarán una vez finalizadas las situaciones indicadas y a continuación de estas.

El personal indefinido fijo discontinuo y el personal temporal por defecto compensarán las horas extraordinarias (incluidas las nocturnas y las festivas) económicamente, ya que por su tipología de contrato no resulta posible que se acojan a la bolsa semestral. No obstante esto, las personas con este tipo de contratos tendrán la opción de compensar las horas extraordinarias en tiempo de descanso dentro de los períodos de baja producción ofertados por la empresa.

La gestión de la bolsa a partir de 2026 se realizará de la siguiente manera:

- Personal con contrato a tiempo completo:

Desde el momento de la realización de la hora extraordinaria, la persona trabajadora deberá calendar el descanso compensatorio en días completos en los cuatro meses siguientes a la realización de la misma, con margen para disfrutarla dentro de todo el año natural. Si en el cuarto mes la persona no planifica el descanso, se le abonará automáticamente en la nómina del quinto mes. En el caso que no haya generado horas suficientes para cubrir un día completo, por defecto se realizará el pago de esas horas, salvo que la persona solicite expresamente por correo electrónico que sea la empresa quien le asigne la compensación en tiempo de esas horas en momentos de baja producción.

Las horas realizadas desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de cada año deberán calendarse igualmente en los siguientes cuatro meses a la realización. El margen para el disfrute será hasta el 31 de agosto del año siguiente para el personal con contrato indefinido a tiempo completo, pudiendo planificarlas una vez se haya negociado el calendario laboral y garantizando un año completo para su disfrute.

Si durante el año en curso la persona quiere cambiar el sistema de compensación de las horas extraordinarias, esto es, pasar de compensación en descanso a compensación económica o viceversa, podrá hacerlo, siendo efectivo el cambio a partir de la fecha de solicitud. Para ello, lo anterior deberá quedar compensado en la bolsa o cobrado ya en nómina.

- Personal acogido a reducción de jornada por guarda legal:

En relación con lo dispuesto en el artículo 25.8 del presente Acuerdo, el personal que disfrute de una reducción de jornada por guarda legal, siempre que solicite voluntariamente la realización de horas extraordinarias por resultar compatible con su conciliación de la vida laboral y familiar, deberán proceder a calendar y disfrutar el descanso compensatorio en días completos dentro de los cuatro meses a la realización de la misma. Si no lo hace en plazo, la empresa le asignará su disfrute dentro del cuarto mes. El personal con reducción de jornada por guarda legal no podrá compensar la realización de horas extraordinarias con dinero en ningún caso.

La compensación se realizará por días completos de acuerdo con el cupo establecido pudiendo modificarse los días planificados con un mínimo de 7 días de preaviso.

Para los dos supuestos antes citados en los casos que los días calendados para compensación de horas extraordinarias coincidan con bajas por nacimiento de menor, bajas por riesgo durante el embarazo, IT o AT, estos días se disfrutarán una vez finalizadas las situaciones indicadas y a continuación de estas.

Artículo 10.1. bis- Compensación de horas extraordinarias sueltas.

Cuando después de compensar en días completos las horas extraordinarias realizadas la persona siga teniendo horas extraordinarias sueltas a compensar, podrá disfrutarlas fuera de cupo con menos de 7 días de preaviso, si la producción lo permite, mediante solicitud al responsable o con la herramienta que se habilite para ello.

Artículo 11.- Horas extraordinarias festivas.

Las horas extraordinarias festivas son las horas extraordinarias realizadas en días señalados como festivos en el calendario laboral acordado entre las partes firmantes del presente Acuerdo. Se establecen dos maneras de compensación de las horas extraordinarias festivas:

- Económica: las horas extraordinarias festivas se retribuirán económicamente con un recargo sobre la hora ordinaria del 100%, tal y como se establece en las tablas salariales anexas al presente Acuerdo.
- Compensación en descanso: El personal indefinido podrá acogerse voluntariamente a la compensación de horas extraordinarias festivas por jornadas de descanso, compensándose 1 hora extra festiva con 2.25 horas de descanso. Se podrán modificar solicitándolo con 7 días de preaviso

La compensación en descanso se realizará a través de la Bolsa de horas extraordinarias regulada en el artículo 10.1 de este acuerdo. No obstante, ello, aquella persona que haya escogido la opción de compensación de horas en tiempo de descanso y quiera, para el día que realice horas extraordinarias festivas, percibir la compensación económica o viceversa, podrá hacerlo comunicando su petición de cambio para ese día concreto a RRHH. Cada festivo que se realicen horas extraordinarias festivas se considerará una solicitud diferente y no implica la modificación de la elección anterior.

Artículo 12.- Horas extraordinarias nocturnas

Las horas extraordinarias nocturnas son las horas extraordinarias realizadas en el horario nocturno indicado en el artículo 8 del presente Acuerdo.

Se establecen dos maneras de compensar la realización de estas horas:

- Económica: El personal podrá percibir el importe que figura en el Anexo I, que supone la suma de los importes correspondientes a la hora extraordinaria y a la hora nocturna.

Compensación en descanso: el personal podrá acogerse voluntariamente a la compensación de horas extraordinarias nocturnas por jornadas de descanso, que se compensará 1 hora extra nocturna con 2 horas de descanso. La compensación en descanso se realizará a través de la Bolsa de horas extraordinarias regulada en el artículo 10.1 de este acuerdo. Se escogerá el mismo método de compensación que la persona haya escogido para la compensación de horas extraordinarias.

El personal que realice turno nocturno no podrá realizar horas extraordinarias en el día que tenga horario nocturno planificado.

Artículo 13.- Anticipos de salario y préstamos.

Se podrán solicitar anticipos de salario o préstamos en los términos establecidos en el presente artículo.

Artículo 13.1. Anticipo de Salario.

Se considerará anticipo todo aquel adelanto de salario que sea a cuenta de la nómina del mes en el que se solicite y/o de las pagas extraordinarias devengadas y aún no abonadas. Como máximo se podrá solicitar la totalidad de lo generado a fecha de su solicitud. La nómina del mes en curso se percibirá en la fecha que corresponda minorada, en todo o en parte según el caso, en los importes solicitados como anticipo; igualmente ocurrirá en el momento de abono de las pagas extraordinarias, que se verán minoradas en la cuantía de los importes adelantados.

En caso de causar baja definitiva en la empresa, por cualquier razón, se detraerá la cantidad solicitada de la liquidación final.

Artículo 13.2 Préstamo.

El personal indefinido podrá solicitar un préstamo con las siguientes condiciones:

- Personal indefinido ordinario con más de 6 meses de antigüedad: podrá solicitar hasta 2.000€ en 18 cuotas
- Personal indefinido ordinario con más de 1 año de antigüedad: podrá solicitar hasta 4.000€ en 48 cuotas.
- Personal indefinido ordinario con más de 5 años de antigüedad: podrá solicitar hasta 8.000€ en 60 cuotas.

No se permiten amortizaciones parciales del importe solicitado. Si la persona trabajadora quiere amortizar la totalidad del préstamo realizará una transferencia a la cuenta bancaria que le facilitada por RRHH a tales efectos, debiendo aportar copia del justificante bancario de la transferencia para poder cancelar el préstamo en la contabilidad.

El personal con préstamos activos en el momento de la firma del acuerdo podrá solicitar un segundo préstamo de carácter excepcional en ese momento por la diferencia entre

lo solicitado y el importe máximo acordado o amortizar el préstamo actual para solicitar uno nuevo.

En caso de extinción de la relación laboral, por cualquier causa, el importe del préstamo no devuelto se descontará de la liquidación de haberes que corresponda. En el caso de no ser suficiente para saldar la deuda el importe de la liquidación de haberes, ambas partes acordarán cómo se realizará la devolución; para el caso en el que no se llegue a acuerdo sobre la devolución, se procederá a la reclamación de la deuda como legalmente corresponda.

Al importe concedido se le aplicarán los intereses que legalmente correspondan.

Para poder solicitar un nuevo préstamo, se tendrá que haber cumplido con la obligación de haber devuelto el anterior.

La persona podrá revisar en INET el seguimiento del estado de su préstamo.

CAPITULO III.- ORGANIZACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 14.- Clasificación Profesional.

La clasificación profesional aplicable a la Empresa se encuentra regulada en el convenio colectivo provincial de comercio textil de Barcelona.

A estos efectos, la denominación de mozo pasará a ser la de “operario/a de logística”. Y en este sentido, dentro del Grupo Profesional IV del convenio colectivo citado se incluirán los siguientes puestos de trabajo/categorías:

Grupo Profesional I. Criterios Generales.

Se incluyen en este grupo aquellas personas trabajadoras que realicen funciones siguiendo un método de trabajo preciso y concreto que requiera la supervisión del superior jerárquico.

Se consideran dentro de este Grupo Profesional, las siguientes categorías:

- **Operario/a logística.** Se incluye el operario/operaria que realicen funciones siguiendo un método de trabajo preciso y concreto, precisando la supervisión del superior jerárquico, realizando las tareas propias de almacén como la recepción, la preparación y la expedición de la mercancía, haciendo el traslado de los mismos por sus propios medios o utilizando elementos mecánicos, y que exige conocimientos profesionales de carácter elemental, con posible utilización de elementos electrónicos tales como lectores, escáneres, etc.

Transcurrido el plazo de prestación de servicios efectivos de 24 meses acumulados en Massimo Dutti Logística SA con la categoría de operario u operaria, recibiendo formación y acumulando experiencia, tras este periodo pasarán a la categoría de operario u operaria especialista de logística, enmarcado en el grupo II.

Grupo Profesional II. Criterios generales.

Se incluye en este grupo aquellos trabajadores que realicen funciones consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar la utilización de medios informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por un superior directo.

Se consideran dentro de este Grupo Profesional las siguientes categorías:

- **Operario/a de logística especializado/a.** Es el operario/operaria que se dedica a trabajos concretos, determinados y especializados que, requieren de autonomía, iniciativa y cierta habilidad en su ejecución dentro de las labores propias de almacén.
- **Operario/a de logística torista.** Es el operario/operaria de logística que dedica, como mínimo, el 90% de su jornada a manejar carretillas contrapesadas elevadoras de ruedas grandes.

Dentro de estos grupos profesionales se pueden desempeñar los siguientes puestos:

- **Operario/a Segundo de sección:** Es el operario/operaria de logística que, al frente del personal con las categorías de operario/a; operario/a especializado y

operario/a Torista, si lo hubiere, coordina el trabajo de éstos y cuida de su disciplina y rendimiento, pudiendo implicar la utilización de medios informáticos a nivel de usuario, bajo la supervisión y directrices directamente del superior jerárquico.

- **Operario/a Asistente Producción:** Es el Operario/Operaria de logística que, dentro sus funciones de operario/operaria y habiendo recibido la formación e información correspondiente por parte de la empresa, realiza una serie de tareas que se encuentran dentro de sus competencias tales como la reposición de consumibles (precintadoras, etiquetadoras, aplicadoras, formadoras de cajas, hornos, etc.), el control de atascos en transportadores y máquinas auxiliares, el control de descarga en el clasificador de paquetería y todo ello bajo la supervisión directa del superior jerárquico.
- **Operario/a Apoyo Automatista** Es el operario/operaria de logística que bajo la supervisión y coordinación de un automatista se dedica a trabajos concretos y especializados que, requieren de autonomía, iniciativa y cierta habilidad en su ejecución dentro de las labores propias de almacén, pudiendo implicar la utilización de medios informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por un superior directo.

La persona que realice estas funciones podrá a adquirir la categoría de automatista en el momento en el que deje de tener supervisión de las funciones estipuladas para su categoría y exista una vacante para ese puesto.

- **Operario especialista con Tareas Específicas.** Es el operario/operaria de logística que realiza tareas concretas de forma autónoma siendo el responsable de las tareas asignadas, interactuando con otros departamentos de la empresa y, en algunos casos, utilizando medios informáticos a nivel de usuario y cuya responsabilidad está limitada por un superior directo al que tienen que reportar. En concreto tiene esta categoría el personal que realiza las siguientes tareas:
 - Tareas de decoración: abarcan tareas como recepción de mercancía. (Decoración, SSGG y Comunicación), Comprobación de packing, Preparación de los pedidos en función de las salidas, Carga de los pedidos
 - Tareas de gestión, clasificación y preparado de pedidos de artículos prototipos, muestras, pedidos especiales, tailoring y outlets: recepción de mercancía. (Decoración, SSGG y Comunicación, Factory), Comprobación de packing, Preparación de los pedidos en función de las salidas, Carga de los pedidos.

Artículo 15.- Jornada Anual.

La duración de la jornada de trabajo durante el año 2025 será de 1.760 horas anuales de trabajo efectivo.

Para los años 2026 y 2027 la jornada laboral será de 1.752 horas anuales de trabajo efectivo, esto es, se reduce la jornada anual en 8 horas. Esta reducción de horas anuales se acumulará a las horas de excesos disponibles para el personal.

Artículo 16.- Turnos de trabajo.

Para la prestación de servicios propios del almacén, se establecen los siguientes turnos fijos de trabajo:

Turno de mañana	Horario de 06:00h a 14:00h
Turno partido	Horario de 08:00 a 17:00h
Turnos partidos tarde	Horario de 09:00h a 18:00h
	Horario de 10:00h a 19:00h
Turnos de tarde	De domingo a jueves de 14:00h a 22:00h
	De lunes a jueves 14:00h a 22:00h y viernes 10:00h a 19:00h

<i>Turnos con horarios nocturnos hasta la firma del acuerdo</i>	
Turnos diurnos con horarios nocturnos	Lunes de 00:00h a 8:00h y el resto de la semana: Turno de mañana, partido, partido tarde o rotativo
	Domingo de 22:00h a 6:00h y el resto de la semana: Turno de mañana, partido o partido tarde

Turnos con horarios nocturnos a partir de la firma del acuerdo	
Turnos diurnos con horarios nocturnos	Domingo de 22:00h a 6:00h y el resto de la semana: Turno de mañana, partido o partido tarde

El colectivo de AP Y segundo/a de sección pueden rotar en función de los turnos establecidos en el presente artículo.

Para el personal que realiza turno diurno con horario nocturno, en el caso de que por efecto del calendario el lunes con horario nocturno (noche de domingo al lunes) coincida con un festivo en que el centro esté cerrado, el turno empezará el siguiente día laborable, de manera que se inicie la semana laboral en horario de noche. Excepcionalmente esto

no sería de aplicación para los supuestos en los que se abra el centro el día festivo por necesidades organizativas y productivas. Este punto será de aplicación tanto para el personal indefinido con turno de noche como para el personal indefinido que se acoja a la vacante de manera temporal.

Para poder garantizar la organización de la empresa sin ver mermada la producción, la necesidad de la empresa para las jornadas laborales antes indicadas con horario nocturno es de 8 horas cada jornada. En el caso de que el festivo coincida con lunes (noche del domingo al lunes) y se precise mover la noche al martes (noche del lunes al martes), para los casos que afecte al personal con reducción de jornada por guarda legal, y para poder garantizar que este personal pueda tener acceso también a prestar servicios ese día que se mueve las 8 horas necesarias, las horas que realicen de más sobre el horario teórico de una semana normal, se le devolverán en forma de horas de exceso y podrán disfrutarlas conforme a lo establecido para este tipo de horas.

Artículo 16.1.- Permuta de turno

El personal afectado por el presente pacto podrá solicitar una permuta de turno con otro/a compañero/a por un período máximo de 8 semanas durante el año natural.

Para la realización de la permuta será necesario cumplir los siguientes requisitos:

- La permuta se realizará entre el personal con la misma jornada anual, categoría profesional y que puedan realizar las mismas funciones.
- Se podrá hacer la permuta entre personas que cumplan estos requisitos y que se encuentren inscritas en la lista de cambio de turno voluntario.
- La concesión de la permuta de turno estará condicionada a que se cumplan los períodos mínimos de descanso entre jornadas legalmente establecidos.
- La petición deberá realizarse por ambas partes con un mínimo de antelación de una semana.
- El uso de dicha permuta no debe coincidir con vacaciones ni horas de exceso por ambas partes.

En el caso de no encontrar permuta con compañeros/as de la misma sección se valorará el cambio entre compañeros/as de distintas secciones siempre que la operativa lo permita.

Artículo 16.2.- Cambio de horario por consulta médica.

El personal podrá solicitar un cambio de horario para poder asistir a consultas o pruebas médicas propias o de familiares de primer grado de consanguinidad con especialistas de la Seguridad Social o de centros privados para el mismo día de la visita, siempre y cuando el horario de la visita médica sea coincidente con el regulado en la sección y la operativa del centro logístico lo permita, y que dicho cambio suponga que la persona pueda acudir a la visita sin merma de tiempo efectivo de trabajo.

Se deberá solicitar al departamento de Recursos Humanos para su concesión y gestión con una antelación mínima de 7 días y se deberá presentar el justificante de visita.

Artículo 16.3.- Cambio de turno voluntario.

Se acuerda el procedimiento de cambio de turno voluntario quedando de la manera que se regula en el presente precepto.

Si debido a las necesidades del centro surge una vacante dentro de uno de los turnos establecidos en el centro, el personal podrá solicitar un cambio de turno de carácter voluntario, cumpliendo los requisitos que se contemplan en el presente artículo. Los requisitos para la solicitud del cambio de turno voluntario son los siguientes:

- La solicitud deberá ser presentada en el departamento de RRHH del 1 al 15 de octubre de cada año
- Ser trabajador/a con contrato indefinido.
- En la solicitud se indicará el turno al que la persona quiera acceder.

Para la concesión del citado cambio de turno se atenderá a los siguientes criterios y en el siguiente orden, lo que será determinante en caso de empate:

- Fecha de presentación de la solicitud.
- Antigüedad en el turno de origen.
- Antigüedad en Massimo Dutti Logística S.A.

Estos cambios de turno de carácter voluntario se publicarán en el tablón de la Empresa durante la segunda quincena de octubre de cada año, respetando año tras año la fecha de solicitud para la elaboración de la lista definitiva, que será recalculada anualmente.

A la persona que se le conceda el cambio de turno, se le respetará el calendario anual de vacaciones.

En el caso de que el solicitante del cambio de turno de carácter voluntario rechace el equipo de destino asignado, no perderá su puesto en la lista de cambio de turno. En el caso de que se pudiera asignar un nuevo equipo por una segunda vez a una misma persona, si ésta rechazase por segunda vez la nueva opción, en este caso perdería su posición en la lista de cambio de turno, situándose al final de la misma.

Se generarán diferentes listas de cambio de turno según los turnos de trabajo que haya en el centro, creándose una lista por cada uno de los turnos de destino.

Se considera vacante aquella posición que sea necesario sustituir.

Se cubrirá cada vacante con una persona trabajadora independientemente de su jornada laboral.

Se limitará el número de personas por sección que pueden cambiar a otra sección simultáneamente, con la finalidad de no mermar la sección de origen.

Todo el personal podrá solicitar un cambio de turno voluntario, incluido el personal del turno de noche, independientemente del turno de origen al cual pertenezca.

Para la elección del turno solo se podrá optar a elegir un solo turno, en el caso de recibir solicitud de un nuevo turno, causará baja automáticamente la anterior solicitud.

Cuando en un mismo turno se produzca la baja definitiva en el mismo de 5 personas, se puede dar la opción de cambio voluntario de turno a la primera persona adscrita a la bolsa de cambio del turno en cuestión.

Artículo 16.3.1.- Cambio de turno voluntario: Turno de noche:

En el caso de acogerse al turno de noche, no será necesario esperar a las fechas pactadas y se podrá realizar la solicitud mediante un correo a RRHH en cualquier momento del año, quien dará respuesta o le incluirá en la lista para futuras vacantes.

El personal podrá acogerse de manera permanente o temporal a elección de la persona. En caso de escoger el cambio temporal, cada 6 meses (a 31 de enero y 31 de julio), empresa y trabajador/a revisarán la continuidad en dicho turno.

La empresa informará de las nuevas incorporaciones al turno a la RLPT en la documentación mensual.

Artículo 16.3.2.- Cambio de turno voluntario temporal

Se acuerda cubrir el 50% de las vacantes temporales con las personas de la lista de cambio de turno, siempre y cuando acepten la rotación total centro y vuelvan a su turno origen una vez terminada la sustitución. Si tras el ofrecimiento de la vacante temporal la persona trabajadora lo rechaza, no perderá su puesto en la lista de cambio de turno. No obstante, si esta misma persona rechazase un segundo ofrecimiento de una vacante temporal en otro turno, en este caso sí perderá su puesto en la lista de cambio de turno y pasará a la última posición de la misma.

Cuando a una persona se le conceda un cambio de turno temporal, a este se le deberá conceder la vacante de cambio de turno indefinido que surja, dejando libre la vacante temporal que deberá asumir la siguiente persona de la lista.

Artículo 17.- Descansos de jornada

Se establecen los descansos que se muestran en la siguiente tabla para cada uno de los turnos del centro, que serán computados como trabajo efectivo, esto es a cargo de la empresa, y que se disfrutarán en dos períodos dentro de los horarios establecidos a continuación:

Turno	Descanso	Franja 1º descanso		Franja 2º descanso	
06:00H-14:00H	40 min	De 08:30H-09:30H	20 min	De 11:30H-12:30H	20 min
08:00H-17:00H	30 min	De 08:30H-09:30H	20 min	De 11:30H-12:30H	10 min
09:00H-18:00H	30 min	De 10:30h-11:30H	20 min	De 15:30H-16:30H	10 min
10:00H-19:00H	30 min	De 10:30H-11:30H	10 min	De 15:30H-16:30H	20 min
14:00H-22:00H	40 min	De 15:30H-16:30H	20 min	De 19:30H-20:30H	20 min
22:00H-06:00H	40 min	De 00:30H-01:30H	20 min	De 03:30H-04:30H	20 min

DESCANSOS REDUCCIÓN DE JORNADA	2025	2026 / 2027
Jornadas intensivas 7h	30 min	40 min (20'+20')
Jornadas partidas 7h	20 min	30 min (20'+10')
Jornadas intensivas de 6 a 7h	25 min	35 min (20'+15')
Reducciones inferiores a 6h	15 min	20 min
Reducciones inferiores a 3,5h	10 min	15 min

El descanso del personal con reducción de jornada indicado en el cuadro anterior no será necesario que realice la pausa en el mismo horario que las jornadas completas, sino que se definirá en función del horario que realice.

Cualquier modificación en cuanto a los descansos y franjas horarias para realizarlos se pactará con el comité de empresa.

Artículo 17.1.- Tiempos de descanso con horas extraordinarias

- El personal que realice una jornada partida y que realice 6 o más horas seguidas de trabajo, disfrutará de 5 minutos más de descanso, teniendo este tiempo consideración de tiempo efectivo de trabajo, pudiéndose disfrutar junto con el descanso establecido.
- En aquellos días en los que se realice hora y media de jornada extraordinaria a continuación de la jornada ordinaria, con horario intensivo a jornada completa, se acuerda realizar un descanso de 10 minutos, pudiéndose disfrutar junto con el descanso establecido. En el caso de que la oferta de horas extraordinarias se produzca una vez finalizados los descansos establecidos, realizará una tercera pausa.

Artículo 17.2.- Descanso de jornada en días especiales.

Durante la jornada laboral de los días 24 y 31 de diciembre, o en su defecto en los días que así se acuerden en la negociación del calendario laboral, el tiempo de descanso será el correspondiente al horario teórico de ese día de la persona trabajadora.

Artículo 18.- Reducción de la jornada en función de la edad.

Se establece una reducción de la jornada anual según la siguiente tabla en función de la edad de la persona trabajadora, no viéndose afectado el salario, hasta alcanzar la edad legal de jubilación ordinaria, en base a la siguiente tabla:

EDAD	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Reducción (h)	48	64	72	80	88	96	112	120	128	136	144	152	160	168
Reducción (días)	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21

La presente medida tendrá carácter voluntario desde la edad de 54 años hasta los 59 años y pasará a tener carácter obligatorio a partir de los 60 años de edad. El personal que disfrute de esta reducción de jornada por edad no podrá realizar horas extraordinarias.

La persona que desee acogerse a esta medida deberá realizar la solicitud por escrito al Dpto de RRHH, debiendo calendarizar las horas de reducción junto al calendario anual y dentro del año natural en el que se cumpla la edad indicada en la anterior tabla. Una vez la persona se acoja a esta medida tendrá carácter irreversible.

Se establece junto al calendario anual la opción de poder acogerse o no a la reducción de jornada por edad, debiendo solicitar las fechas según lo regulado en el artículo 20 del presente acuerdo.

Dicha reducción se aplicará por días laborables, no pudiendo dividir en ningún caso el disfrute en horas sueltas. Para solicitar modificaciones en los días planificados, la persona deberá hacerlo con un mínimo de 7 días de antelación a su disfrute y sujeto a cupo diario.

Asimismo, a partir de 2026 se establece la posibilidad del disfrute de esta reducción de jornada en función de la edad de forma acumulada, esto es, acumulando en una bolsa las horas de reducción de jornada anual en función de la edad. El personal que decida disfrutarlo de esta forma podrá reducir las horas correspondientes al año o años siguientes, comunicándolo por escrito a la empresa antes del 15 de diciembre del año anterior. De no hacerlo se entenderá que la persona trabajadora opta por acumular de forma total la jornada, no pudiendo modificar su situación a lo largo del año en curso.

En el caso de que la persona cause baja en la empresa por cualquier motivo, a excepción de que la misma conlleve la reserva de puesto de trabajo y siempre que así lo solicite la persona interesada, las horas acumuladas en la bolsa se abonarán en la liquidación, siendo este supuesto el único en el que se podrían abonar las horas de la bolsa. En el caso del abono de las horas, el pago se realizará según las tablas salariales vigentes en el momento del disfrute.

Artículo 18. Bis. - Jubilación parcial.

La empresa valorará de forma individual cada solicitud de jubilación parcial realizada.

Artículo 19.- Reducción voluntaria de la jornada.

El personal con contrato indefinido a jornada completa podrá solicitar voluntariamente la reducción de jornada en dos (2) horas al día, siempre que concurra alguno de los siguientes requisitos:

- Personal con más de 55 años de edad: durante la vigencia de este acuerdo el personal que tenga más de 55 años podrá acogerse a esta opción. Esta posibilidad será revisada durante la vigencia del presente acuerdo para valorar la situación de cara al siguiente acuerdo.
- Personal con más de 25 años de antigüedad en Massimo Dutti Logística SA: a lo largo de la vigencia de este pacto podrán acogerse a esta medida como máximo 5 personas de manera simultánea.

Las franjas horarias de aplicación de esta reducción serán:

Turno	Horario efectivo
06:00H-14:00H	De 06:00H-12:00H
08:00H-17:00H	De 10:00H-17:00H
09:00H-18:00H	De 11:00H-18:00H
10:00H-19:00H	De 13:00H-19:00H
14:00H-22:00H	De 16:00H-22:00H

Las personas que ya estuvieran disfrutando una reducción voluntaria previa podrán adaptarse a esta regulación, renunciando a su condición anterior. La concesión estará condicionada a las necesidades organizativas y productivas.

Artículo 19. Bis.- Conversión voluntaria a jornada completa (contrato parcial de origen / fijo discontinuo).

El personal que, en el momento de la negociación del presente acuerdo, tuviera un contrato indefinido a tiempo parcial de origen o un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial tendrá la opción de la conversión voluntaria de su contrato de tiempo parcial a tiempo completo con efectos de enero 2026, o en su defecto, en el momento de la firma del acuerdo.

Artículo 20.- Calendario Laboral.

El calendario será anual e individual; incluirá los días festivos, vacaciones, horario, turno, días con reducción de jornada en los supuestos que corresponda, días blancos, horas de exceso, puentes y reducciones de jornada por edad.

La empresa y el comité de empresa tendrán de margen para acordar el calendario laboral del año siguiente, desde que salen publicados en el BOE los festivos hasta el 31 de octubre del año en curso, para así garantizar que se hará entrega de la propuesta de calendario laboral individual a cada persona trabajadora durante la primera quincena de noviembre. La persona trabajadora entregará su solicitud de vacaciones a lo largo de esta quincena y la empresa tendrá de margen hasta el 31 de diciembre para poder entregar los calendarios anuales a cada trabajador confirmando su solicitud de vacaciones si es el caso.

En el caso de que el BOE no haya publicado los festivos a 24 de octubre del año en curso, no pudiendo acordar con el comité de empresa el calendario del año siguiente, la empresa tendrá el margen de entrega del calendario personalizado a cada persona tantos días como el BOE haya retrasado la publicación de los festivos tomando como referencia el 24 de octubre, y respetando un margen de 7 días naturales para poder acordar conjuntamente el calendario de puentes, cupos y calendarios de cada persona.

Una vez determinados los períodos de vacaciones para cada año, si hubiera un día festivo entre las fechas señaladas dentro del período vacacional, se generará un exceso de horas de jornada. Se acordarán anualmente en el calendario laboral los horarios especiales en vísperas de festivos entre la Empresa y la representación legal de los trabajadores. Para el año 2026, en relación con los días 5 de enero, 2 de abril, 23 de junio, 24 de diciembre y 31 de diciembre, la empresa informará con una semana de antelación a la RLPT si es posible hacer un horario especial esos días. Para el 2027 se valorará en la negociación del calendario.

Una vez acordado el calendario anual si fuese necesario realizar alguna modificación en el transcurso del año en curso se acordará entre la Empresa y el Comité de Empresa.

Tras acordar el calendario anual, la planificación de los días disponibles se realizará en el siguiente orden bajo los cupos habilitados para ello:

- 1º. Vacaciones.
- 2º. Acumulación de la reducción de jornada para períodos de vacaciones escolares (No cole).

- 3º. Excesos: semanas completas unidas al periodo de vacaciones asignadas (antes o después del periodo estival).
- 4º. Excesos: semanas completas de exceso sin unir al periodo estival.
- 5º. Excesos: solicitudes de días sueltos y puentes.
- 6º. Solicitudes de días con horas extraordinarias, bolsa negativa y reducción de jornada por edad.
- 7º. Permiso no retribuido.

Artículo 20.1.- Cupos

Junto con la negociación del calendario laboral, anualmente Empresa y Comité de Empresa acordarán los cupos máximos de personas que, por razones productivas y organizativas, puede asumir el centro. Los cupos que se acordarán serán los siguientes:

- **Cupo de vacaciones:**

Cupo por sección con distribución por semanas y teniendo en cuenta los bloques de dos semanas del periodo estival.

- **Cupo diario:**

Cupo único que engloba todas las peticiones que van a días sueltos con: Días blancos (excesos), compensación de horas extraordinarias, y permiso no retribuido, (incluyendo durante 2025 las solicitudes de bolsa negativa a cargo de la persona trabajadora). Este cupo será por sección y si la producción lo permite, se podrá solicitar el cupo sobrante de otras secciones, mediante petición vía mail a RRHH.

La calendarización de las horas debe ser con un preaviso mínimo de 7 días naturales, a través de INET y por días completos; pudiendo calendarizar picos de horas sueltas bajo producción, fuera de cupo, con menos de 7 días de preaviso, mediante la persona responsable o la herramienta que se habilite para ello.

Cuando por motivos de producción, la empresa pueda ofrecer a la persona trabajadora la posibilidad de disfrutar horas o días de exceso o compensación de horas extraordinarias y siempre que a la persona le convenga, las horas indicadas a compensar podrán superar el cupo y no se requerirá de preaviso por parte de la persona y la empresa.

Para aquellos días que por cupo no hayan podido ser concedidos al trabajador o a la trabajadora, se generará una lista por orden de petición. Para poder generarse dicha lista, la persona deberá disponer de saldo de horas suficientes en su bolsa y solicitarlo por escrito en el momento de la solicitud. En el caso de generarse una plaza para ese día, se le propondrá al primero de la lista a quien se le concederá si continúa teniendo horas disponibles, o de lo contrario se le ofrecerá al siguiente, pasando el primero a la cola y así sucesivamente.

En relación con los días blancos del turno con prestación de servicios el domingo noche se estará a lo siguiente:

- El personal de este turno podrá planificar hasta 2 días de exceso dentro de la noche, sin merma salarial excluyendo el resto de las ausencias en este punto. En relación con el personal fijo discontinuo, podrá planificar la parte proporcional al tiempo trabajado, equivalente a 1 noche al año en lugar de 2.
 - La empresa garantiza que todo el personal de este turno tendrá la posibilidad de planificar sus días de exceso según lo acordado. Y asimismo, en el caso de ampliar el personal en este turno, la empresa ampliará el cupo para garantizar lo anteriormente mencionado.
 - En el caso de que existan vacantes temporales inferiores a 6 meses en este turno, entendiendo que es una vacante voluntaria y temporal vinculada a la presencia, la persona que la ocupe no accederá al cupo diario, o si accediese podría cogerlo sin la remuneración equivalente al importe estipulado de la noche no trabajada.
- **Cupo de bolsa negativa:**

Cupo único e independiente a total centro que engloba todas las peticiones de petición de horas de bolsa negativa que van tanto a días completos como horas sueltas. La asignación de las horas se realizará por orden de llegada.

La calendarización de las horas debe ser con un preaviso mínimo de 7 días naturales, pudiendo calendarizar dichas horas en el momento de realización de calendario laboral, como durante el resto del año.

Se podrán solicitar horas fuera de cupo, con menos de 7 días de preaviso, bajo producción, mediante la herramienta que se habilite para ello.

En relación con el sistema de cupos, las personas trabajadoras que realicen funciones diferenciadas a las habituales de operario/a de logística, o ejerzan esas funciones a modo backup, no podrán coincidir entre ellos/as (*véase ejemplo: AP, Turno noche, apoyo JE, muestras, administración expediciones, administración entradas, decoración, factory, etc.*).

Artículo 20.2.- Días de exceso.

La devolución de los días de exceso se realizará de acuerdo a los criterios regulados en el presente precepto mientras dure la vigencia de este Acuerdo.

En el cómputo de horas de exceso de jornada para planificar los días se tendrá en cuenta las horas de exceso generadas en el calendario anual, descontando tantas horas como las necesarias para generar 5 semanas de vacaciones, reducciones de jornada de navidad reguladas en el presente artículo y los puentes.

Si se planifica una semana de vacaciones que incluye un día laborable festivo, las horas generadas se sumarán al cómputo anterior. En el caso de modificar dicha semana, si se planifica en otra sin festivos, se deberán restar esas horas del saldo disponible. En el supuesto de no poder devolver estas horas, no podrá realizarse el cambio de vacaciones en ningún caso.

Del total de días de exceso que se generen anualmente se dará la opción a destinar uno de ellos para la realización de un puente. En la negociación del calendario anual, la Empresa y el Comité de Empresa, acordarán qué puentes se ofrecen a la plantilla para que esta pueda elegir uno de ellos a libre elección. El departamento de RRHH podrá concederlo siempre y cuando se cumplan los cupos establecidos.

El resto de los días de exceso se designarán en el calendario laboral de la persona trabajadora en jornadas completas bajo los criterios recogidos en el artículo 20.1 Cupos. La persona trabajadora puede elegir si calendar los días blancos a principio de año o bien más adelante, guardándolos en una bolsa hasta las fechas límite para marcarlos. No obstante ello, una vez fijados en el calendario, la persona puede hacer cambios de los mismos que estarán sujetos a cupo y deberán solicitarse con una antelación mínima de 7 días. Si al día 31 de octubre no se han calendarizado todos los días de exceso y el

pico de horas restante del año natural, las fechas las marcará la empresa de manera inamovible durante el mes de enero del año siguiente.

Los días 24 y 31 de diciembre, el personal que presta servicios a tiempo completo podrá solicitar de manera voluntaria en el momento de la solicitud de vacaciones, la prestación de servicios efectivos de solamente 4 horas, compensando las otras 4 horas de jornada ordinaria con 4 horas de días de exceso (horas de exceso), siempre y cuando ambos días coincidan con días laborables. El personal con reducción de jornada por guarda legal o personal que preste servicios a tiempo parcial, les resultará de aplicación lo recogido en este párrafo de forma proporcional a su jornada laboral para los dos días señalados. No se aceptarán solicitudes fuera de plazo.

En el supuesto de que se los días calendarizados coincidan con bajas por nacimiento de menor, bajas por riesgo durante el embarazo, IT o AT, estos días se disfrutarán una vez finalizadas las situaciones indicadas y a continuación de estas. En el caso de que la persona que, teniendo días calendarizados, no prevé incorporarse, tendrá la opción a desplanificar los días para liberar el cupo disponible para el resto del personal, hasta 7 días antes del disfrute previsto.

En el caso de los días de exceso generados durante el año se deberán compensar antes del 31 de diciembre del año en curso. Éstos se podrán disfrutar unidos o separados de cualquiera de los periodos vacacionales planificados.

En el caso del personal que modifique su jornada durante el año:

- Para el personal que cambia a jornada parcial de manera voluntaria, en el momento del cambio, se actualiza el calendario y se informa a la persona de sus horas de exceso actualizadas.
- Para el personal que se acoge a los cambios de jornada voluntarios ofertados por la empresa (32h-40h): Una vez finalizado el año, se recalculan los excesos de cada persona teniendo en cuenta las diferentes ampliaciones realizadas durante el año.

En el caso de que personas que hayan generado más horas de exceso tras el recálculo se ofrece poderlas calendarizar durante el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 20.2 Bis. Planificación de excesos en semanas completas.

El personal podrá planificar una semana entera con los días de exceso, siempre que sea posible planificar una semana completa y sin necesidad de que esa semana completa se una al período de vacaciones asignado, priorizando la planificación por semanas a la hora de abrir el cupo y, después, planificando los días sueltos con el cupo sobrante. Todo ello siempre supeditado a cupo y a las necesidades productivas y asignándose por orden de petición.

Asimismo, se permitirá unir semanas de exceso al periodo estival (antes o después del periodo asignado), de acuerdo con el cupo y el orden de prioridades establecido. La empresa garantizará que el cupo diario sea suficiente para cubrir este punto.

En los casos en que la solicitud no sea aceptada en la asignación de la semana de excesos por delante de sus vacaciones, podrá escoger hacerla por detrás si hubiera cupo, o viceversa, bajo petición de la persona.

Para aquellas jornadas que no generen suficientes horas de exceso para poder cubrir una semana completa, si desean solicitar toda la semana se podrán unir tantos días como sea necesario para poder cubrir la semana, completando esos días con compensación de horas extras, bolsa negativa, o permiso no retribuido. En el caso de no querer cubrirlo de esta manera, y no cubrir la semana completa, deberá realizarlo en el momento de la petición de días sueltos. Solamente será de aplicación la semana completa si utiliza todos sus excesos para este fin, si la persona utiliza parte de los excesos para otro día y con el restante no genera una semana completa, no podrá solicitar la semana.

Artículo 20.3.- Bolsa negativa de horas

Se acuerda la creación de una bolsa de horas en negativo por la que resulte posible que la persona trabajadora pueda no prestar servicios efectivos planificados en su calendario, debiendo recuperar esas horas en momentos de mayor producción.

Se acuerda con la negociación del calendario laboral anual la creación de un cupo para las horas de la bolsa en negativo de total centro, ya sean horas sueltas o días completos, y se gestionará a través de una herramienta de nueva creación independiente al calendario de INET.

La gestión de la bolsa se hará como se indica a continuación:

- Si la petición es de la persona trabajadora:

Se asignará bajo un cupo único e independiente a total centro, con compensación de hora por hora, con un límite por persona de 48 horas anuales (y 30 horas anuales para cualquier jornada parcial o reducciones de jornada por guarda legal), con el fin de garantizar la recuperación de las mismas y el disfrute de esta flexibilidad por todas las personas trabajadoras. La persona trabajadora podrá calendar estas horas con el calendario laboral anual o durante el año en curso.

Si a final de año la persona no ha devuelto la totalidad de las horas, se descontará la cantidad en la nómina de enero.

No se podrá superar el tope máximo indicado de horas aun habiendo ya recuperado las horas solicitadas.

- Si la petición es de la empresa:

La empresa podrá solicitar que la persona que no trabaje un día determinado, bien una jornada completa o bien horas sueltas. La persona trabajadora podrá acceder voluntariamente o bien rechazar la oferta, sin tiempo mínimo establecido en la oferta, tanto para días completos como horas sueltas.

En el caso de que acepte esta solicitud, la recuperación de las horas se hará se hará con la equivalencia de 1,5 de descanso por 1 hora trabajada por 1,5h, con un máximo de 48h por persona y 30h para cualquier jornada parcial y reducciones de jornada por guardia legal. Una vez superado el tope máximo anterior, aun habiendo recuperado las horas solicitadas, a partir de la hora 49 entrará en una bolsa ilimitada con una conversión de 1h trabajada por 1,75h de descanso.

Las solicitudes deben realizarse con un mínimo de a 7 días naturales de antelación. En el caso de solicitudes con menos de 7 naturales días de preaviso, así como dentro del mismo día, se concederán bajo producción, independientemente del cupo existente, a través de la herramienta que se cree para ello y se aceptará dentro del mismo periodo.

El periodo de recuperación será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso.

La recuperación de las horas se realizará en los momentos de producción ofertados por la empresa fuera de su jornada, en fracciones mínimas de 1h y pudiendo alcanzar las 9,5h máximas de jornada diaria, aún entrando en horario nocturno, en sábados y domingos, y los festivos de manera voluntaria (en este caso la persona podrá elegir la opción de recuperación de bolsa negativa o compensación del festivo en cobro o tiempo).

En el caso de recuperación, si una persona tiene a devolver horas a su cargo y a cargo de la empresa, se priorizarán estas últimas, pues son las que la empresa tiene obligación de ofertar en su totalidad antes de finalizar el año.

La persona trabajadora, los días que la empresa realiza la solicitud, tendrá la opción de acogerse o tendrá la opción de utilizar la compensación de las horas extras si las tiene acumuladas, así como horas de exceso disponibles si así lo solicita.

Si finalizado el periodo de recuperación a 31 de diciembre del año en curso, por el motivo que fuese, la persona no ha recuperado las horas descansadas, no cumpliendo así con la jornada anual pactada, se procedería al descuento de las horas restantes en la nómina del mes de enero.

Si para la recuperación de las horas solicitadas por la empresa, ésta no ha podido ofertar la devolución de al menos el mismo número de horas a recuperar que debe la persona por motivos organizativos y/o productivos, no podrá descontar las horas no ofertadas en nómina. Para el cómputo, no se tendrán en cuenta las solicitudes de recuperación preavisadas en el mismo día.

Una vez aceptada la calendarización de estas horas, la empresa no podrá anularlas aun habiendo producción.

La persona, tanto si ha realizado la devolución de las horas como si no ha empezado a devolver, puede modificar la fecha asignada pero siempre sujeta al cupo existente. Si las horas calendarizadas coinciden con periodo de baja médica, si no se han recuperado ninguna de estas horas, la petición quedaría anulada, si por el contrario ya se ha iniciado la recuperación, se disfrutaría el descanso de las horas ya recuperadas en la reincorporación de la persona trabajadora como el resto de las ausencias que coinciden con la IT/AT. Sólo es posible anular la calendarización en el caso de que no se haya empezado a devolver las horas.

El personal especialmente sensible que no pueda realizar prolongación de su jornada laboral no puede acogerse a esta medida.

La empresa hará entrega a la RLPT de forma trimestral el estado de la bolsa de horas negativa: horas totales solicitadas y horas pendientes de recuperar.

Artículo 21.- Vacaciones.

Se acuerda realizar la distribución del periodo vacacional distribuidas en 5 semanas de la siguiente manera:

Opción A:

- 2 semanas en periodo de verano (14 días) consecutivas y dentro de los bloques de dos semanas establecidos dentro del calendario anual pactado.
- 3 semanas en periodo de invierno (19 días que se componen de: 17 días de vacaciones restantes + 2 días blancos "excesos"). Siendo el mínimo exigible:
 - 2 semanas planificadas entre los meses de enero y mayo, pudiendo disfrutar las semanas juntas o separadas.
 - 1 semana entre los meses de octubre a diciembre.
 - Opción de disfrutar las 3 semanas juntas o separadas en el primer periodo (enero a mayo) a voluntad de la persona trabajadora.

Opción B: Adelantar vacaciones al primer semestre:

- Opción de adelantar semanas con disfrute en el primer semestre pudiendo llegar a calendarizar la totalidad de 5 semanas entre enero y mayo.
- Opción de dividir el bloque estival en dos semanas independientes, siempre y cuando una de ellas se mantenga en el bloque escogido de verano, (aun partiendo el cupo se mantiene para el bloque completo) y pasando la otra semana al primer periodo (enero a mayo).

En el caso de que un turno de vacaciones sea solicitado de forma mayoritaria, su adjudicación se realizará de la siguiente manera:

- En el caso de que el turno solicitado esté completo, tendrán preferencia para el disfrute de este las personas que no lo hayan disfrutado o calendarizado el año anterior.
- Si continúa habiendo discrepancia, tendrán preferencia las personas que no lo hayan disfrutado en los dos últimos años, y así sucesivamente.
- En el caso de que el turno solicitado esté completo y no existan coincidencias con años anteriores, se asignará teniendo en cuenta la antigüedad.
- En el caso de que la elección de vacaciones del/la trabajador/a no pueda ser aceptada y se escoja otra fecha, esta segunda elección se aceptará siempre y cuando otra persona dentro del cupo no haya escogido esta misma fecha como primera opción.

En caso de matrimonio o establecimiento de pareja de hecho debidamente inscrita en los registros oficiales habilitados al efecto se podrán juntar los días de permiso retribuido correspondientes con un periodo de vacaciones, en semanas completas, a elección del personal.

Cuando concorra una situación de incapacidad temporal o un permiso de nacimiento de hijo/hija con un período vacacional, se estará a lo que legalmente se establezca. En el supuesto de que se tenga derecho al disfrute posterior de los días de vacaciones concurrentes, estos días de vacaciones se disfrutarán una vez finalizadas las situaciones indicadas y a continuación de estas, aunque haya finalizado el año natural en los términos legalmente establecidos.

Una vez cuadradas las vacaciones de la plantilla, la empresa entregará al comité de empresa el detalle de vacaciones de cada trabajador/a.

En los siguientes casos, el personal tendrá derecho a adelantar días de vacaciones:

- El personal podrá modificar el turno vacacional de invierno en función de la disponibilidad de vacantes en otros turnos preavisando a RRHH con 7 días de antelación.
- El personal, después de haber disfrutado el permiso correspondiente y siempre que siga existiendo el hecho causante del mismo, podrá solicitar días sueltos de vacaciones con justificación y sin preaviso por los siguientes motivos:

- Fallecimiento de familiar de primer o segundo grado de consanguinidad
 - Hospitalización, intervención y enfermedad de familiar de primer y segundo grado de consanguinidad
 - Por cuidado de familiares de primer grado de consanguinidad o cónyuge.
- El personal, después de haber disfrutado el permiso correspondiente y siempre que siga existiendo el hecho causante del mismo, podrá solicitar días sueltos de vacaciones con justificación y con un preaviso de 7 días a RRHH en los siguientes casos:
- Permiso retribuido por boda de familiar de primer o segundo grado de consanguinidad.
 - Para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto para ambos progenitores.
 - Por traslado de domicilio.
 - Para exámenes oficiales.
 - Para la asistencia a festivales escolares.

CAPITULO IV.- LICENCIAS, PERMISOS, EXCEDENCIAS Y CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Artículo 22.- Licencias y Permisos.

Primer Grado de Consanguinidad	Padre/madre, hijo/hija, cónyuge
Primer Grado de Afinidad	Suegro/suegra, yerno/nuera
Segundo Grado de Consanguinidad	Hermano/hermana, abuelo/abuela, nieto/nieta
Segundo Grado de Afinidad	Cuñado/cuñada, abuelos/as de cónyuge
Tercero Grado de Consanguinidad	Tío/a, sobrino/sobrina, bisabuelo/a, biznieto/biznieta

Artículo 22.1. Permisos Retribuidos.

El personal adscrito a este Acuerdo, tendrá derecho, previo aviso y justificación, al disfrute de los permisos retribuidos regulados en el convenio colectivo de aplicación con las mejoras que a continuación se indican, debiendo acreditar el hecho causante y demás circunstancias que den lugar al disfrute del permiso:

- Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella. El permiso de hospitalización, fallecimiento, o intervención de primer grado o segundo grado de consanguinidad, hasta 6 días naturales desde el hecho causante si este ha tenido lugar en otra comunidad autónoma.
 - En el caso de la hospitalización, este permiso se podrá disfrutar en días laborables y alternos mientras dure el hecho causante. A este respecto, podrá presentarse un único justificante en el último día de permiso donde conste la fecha inicial de ingreso y que, a fecha del último día de permiso disfrutado, el/la familiar siga hospitalizado/a o que, si no está hospitalizado y sigue precisando reposo y cuidados, se contarán los días como naturales. En caso de que los días alternos afectaran a meses diferentes, y por tanto al pago en nómina, deberán justificarse los mismos antes del cierre del mes, para no dejar la falta pendiente; por lo que la empresa podrá solicitar a la persona justificantes individuales para cerrar la nómina.
 - En el caso de la intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario: 1 día si es solo intervención sin reposo domiciliario, debiendo aportar justificante de la intervención. Si derivado de la intervención se precisa reposo domiciliario y cuidados se podrán coger hasta 5 días naturales en total, debiendo aportar justificante médico del día de la intervención y la duración del reposo y los cuidados.
 - En el caso del accidente o enfermedad graves, si el familiar requiere cuidados domiciliarios por este motivo se deberá presentar el

correspondiente justificante médico que acredite el hecho causante y la necesidad de reposo y cuidados. Si la enfermedad grave es prolongada y debido al mismo hecho causante, solo generará un único permiso.

- Por fallecimiento del cónyuge o parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad y hermanos/as: se concederán 4, 5 o 6 días naturales desde el hecho causante, dependiendo de si este ha tenido lugar en la misma provincia de residencia del trabajador o trabajadora, o en provincia limítrofe o en otra Comunidad Autónoma, respectivamente.

En caso de que el fallecimiento de padres, hijos o cónyuge fuese comunicado a la persona una vez iniciada la jornada laboral, podrá ausentarse de su puesto de forma inmediata computando dicha jornada como realizada completamente, iniciándose el permiso correspondiente el día natural siguiente.

En el caso de fallecimiento de familiares de primer grado por consanguinidad se podría disfrutar este permiso en días alternos siempre y cuando se justifique la necesidad de disfrutarlos de esta forma por motivos de gestiones de testamento derivadas del fallecimiento.

- Por fallecimiento de parientes de segundo grado de afinidad: se concederán 3, 4 o 5 días naturales desde el hecho causante, dependiendo de si este ha tenido lugar en la misma provincia de residencia del trabajador o trabajadora, o en provincia limítrofe o en otra Comunidad Autónoma, respectivamente.
- Por fallecimiento de familiar de tercer grado de consanguinidad se concederá 1 día natural.
- Ingresos hospitalarios de familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad: cuando estos tengan carácter grave y necesiten del cuidado directo de un familiar, el personal podrá anticipar vacaciones del año siguiente en caso de que hayan agotado las vacaciones del año actual. Los días de permiso retribuido que se causen por hospitalización se podrán coger de forma discontinua mientras dure la hospitalización del familiar.
- Por matrimonio o establecimiento de pareja de hecho debidamente inscrita en los registros oficiales habilitados del personal, 18 días naturales. Este permiso

podrá cogerse siempre que dentro de este período de 16 días esté incluido el del hecho causante. La persona trabajadora deberá justificar el hecho con copia del libro de familia o certificado de matrimonio.

- Por boda de familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad y hermanos/as: 1 día natural si el hecho causante es dentro de la Comunidad Autónoma o 3 días naturales si es fuera de la misma, a contar desde el hecho causante. El personal del turno que presta servicios la noche del domingo al lunes podrá disfrutar este permiso la noche del domingo al lunes cuando el evento tenga lugar en domingo.
- Consultas médicas: Tiempo indispensable para consultas médicas para el propio personal, presentando justificante con hora de entrada y hora de salida.
- Horas de acompañamiento: 25 horas anuales retribuidas para acompañamiento de familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad para consultas médicas y tutorías escolares. El disfrute será de 35 horas anuales retribuidas para acompañamiento de hijos/hijas con una discapacidad igual o superior al 33% a consultas médicas y tutorías escolares.

Por cada hijo/a a partir del segundo/a, contando este, esta bolsa se incrementará en 10 horas anuales más por cada hijo/a y así sucesivamente.

Este permiso deberá ser preavisado con una antelación de 7 días al Dpto de RRHH presentando justificante-citación y posteriormente justificante de asistencia indicando hora de entrada y de salida. Se excluyen del preaviso aquellos casos de carácter urgente. El tiempo de disfrute de este permiso será el necesario en acudir a la citación y regresar al puesto de trabajo, por lo que el desplazamiento se deberá justificar y entrará dentro de las horas de acompañamiento según los tiempos de desplazamiento especificados en el presente pacto

Las consultas médicas de la persona trabajadora de seguros de salud privados se incluirán en esta bolsa de horas de acompañamiento, exceptuándose las relativas a la medicina estética, que no se considerarán en ningún caso permiso retribuido.

Asimismo, podrán utilizarse las horas de esta bolsa para la asistencia del personal a las reuniones informativas convocadas por el colegio relacionadas con

cuestiones pedagógicas o educativas del/ de la menor, así como para la renovación del DNI y del pasaporte de los hijos/as menores de edad, las gestiones de la propia persona trabajadora para la renovación del DNI y pasaportes propios.

- Visitas médicas turno noche: Cuando la persona que preste servicios en el turno que tiene calendada la noche y tenga una consulta médica de especialista al día siguiente en la Seguridad Social entre las 8:00 y las 11:00 horas de la mañana del lunes, podrá ausentarse hasta 3 horas antes de la salida de su turno en función de la hora de la consulta.
- Tiempos de desplazamiento: En relación con las consultas médicas propias y la bolsa de acompañamiento recogidas en el punto V. de este artículo, se acuerdan los siguientes tiempos de desplazamiento:
 - Dentro de la localidad del centro de trabajo (Tordera): hasta 20 minutos
 - Menos de 16 km desde el centro de trabajo (Tordera): hasta 30 minutos
 - Más de 16 km desde el centro de trabajo (Tordera):
 - Visita médica propia: hasta 1,5 minutos el km. desde el centro de trabajo hasta el centro médico.
 - Acompañamiento: hay que sumar los km desde el centro de trabajo al centro médico, sin tener en cuenta el domicilio de la persona, computando 2 minutos por kilómetro para el cálculo del desplazamiento.

En los casos en que la persona finalice su permiso retribuido y quedando menos de una hora para finalizar su jornada decida no reincorporarse, puede escoger entre las siguientes opciones:

- Justificar ese tiempo con permiso no retribuido, y este tiempo no entrará en el cómputo de las primeras 8 horas sin cupo del permiso no retribuido.
- A cargo de la compensación de horas extraordinarias o horas de exceso (no entrar la bolsa negativa pues tiene una compensación diferente) previa petición de la persona a la hora de adjuntar el justificante.

- En el caso de que la persona no lo especifique, se aplicará por defecto el descuento con permiso no retribuido.
- Permiso de Mudanza: Por cambio de domicilio habitual: 2 días laborables. El plazo máximo para poder disfrutar este permiso es de 1 mes desde el hecho causante y deberá justificarse con el empadronamiento, el contrato de alquiler o la firma de la hipoteca, según corresponda.
- Cumplimiento deber público: El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo, en las condiciones establecidas en la letra d) del número 3 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
- Técnicas de reproducción asistida: Por el tiempo indispensable para la asistencia médica con motivo de un tratamiento de reproducción asistida.
- Permiso de exámenes: Las horas precisas para asegurar la concurrencia a exámenes finales de los trabajadores, cuando estos cursen estudios de carácter oficial y académico.
- Catástrofe o fenómeno meteorológico grave: Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor en los términos previstos en el artículo 47.6 del ET.

A este respecto se deberá presentar la correspondiente justificación, para lo que será válido el justificante emitido por cualquier cuerpo de seguridad oficial (policía local, Mossos de Escuadra, etc) o un organismo oficial (Ayuntamiento, Diputación, etc). En el caso de que la persona reciba una alerta meteorológica en el teléfono móvil por la autoridad competente para ello, debe diferenciarse si el mensaje indica una simple recomendación o si se trata de una alerta extrema que no permite salir del hogar.

Para todos los casos, se establece un plazo máximo de entrega de los justificantes de 3 días laborables tras el hecho causante, si pasado ese plazo no se dispone de justificación del mismo, se considerará falta sin justificar.

Artículo 22.2.- Fuerza Mayor

La persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año, conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras aportando las personas trabajadoras, en su caso, acreditación del motivo de ausencia.

En relación con lo regulado en este artículo, la empresa solicitará un justificante que acredite la urgencia y el imprevisto surgido. En estos casos, el justificante del centro médico para diferenciar una visita como horas de acompañamiento o horas de fuerza mayor debe incluir que se trata de una urgencia, resultando válido también en estos casos un justificante del centro de estudios del menor donde se informe que se ha llamado a la familia. Por lo tanto, debe entregarse algún documento que justifique que la persona ha tenido que ausentarse de su puesto una vez iniciada la jornada. Así mismo, puede existir la situación que la persona debe ausentarse por un imprevisto una vez iniciada la jornada, pero en su centro médico no pueden visitarlo dentro de su jornada. En estos casos, siendo informada la empresa previamente, se considera un justificante válido.

Se aclara que la situación en que un familiar enferma por la tarde del día anterior y la persona no puede acudir a su puesto de trabajo, no entraría en este supuesto pues no es sobrevenido e imprevisible.

Artículo 22.3. Permisos no retribuidos

El personal podrá disfrutar los siguientes permisos no retribuidos, después de haber disfrutado del permiso retribuido correspondiente:

- I. Fallecimiento de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad y/o afinidad + hermanos/hermanas: el personal podrá solicitar un máximo de 2 días laborables de permiso no retribuido por fallecimiento del familiar siempre que este hecho causante se produzca en la misma provincia de residencia de la persona trabajadora. Cuando el hecho causante se produzca en una provincia limítrofe a la de residencia de la persona trabajadora, el permiso será de 3 días laborables como máximo. Cuando el hecho causante se produzca en otra Comunidad Autónoma diferente a la de residencia de la persona trabajadora, el permiso será de 4 días laborables como máximo.
- II. Ingresos hospitalarios de familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad: el personal podrá solicitar una licencia no retribuida por el periodo de permanencia del familiar de segundo grado en el hospital.
- III. Hasta un máximo de 24 horas no retribuidas dentro del año natural y repartidas de la siguiente manera, sin justificación y con un preaviso mínimo de 7 días naturales:
 - Las primeras 8 horas de este permiso no estarán sujetas a cupo alguno. En los casos en los que las personas quieran calendar este permiso en puentes o vísperas de festivo, estas horas deberán planificarse junto con el calendario laboral anual.
 - Las 16 horas restantes estarán sujetas al cupo diario establecido en el artículo 20.1.- Cupos, con opción de cogerlas en fracciones de 1 hora por asuntos propios.

Artículo 23.- Excedencias.

El personal adscrito a este Acuerdo podrá acogerse a las excedencias reguladas en el convenio colectivo de aplicación con las mejoras que a continuación se indican.

Artículo 23.1.- Excedencia por motivos familiares.

Las personas tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo/ hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, con reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a cuatro años, las personas para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, con reserva del puesto de trabajo durante los dos primeros años.

Si dos o más personas generasen este derecho por el mismo hecho causante, la empresa podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento.

En ambos casos, el periodo que permanezca en esta situación será computable a efectos de antigüedad y tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional relativos al puesto que venía desempeñando, especialmente con ocasión de su reincorporación.

Si la persona que pide la excedencia así lo manifiesta, y con el objetivo de que continúe durante el tiempo de suspensión vinculado con el centro de trabajo, podrá solicitar a la empresa que le remita las publicaciones internas del mismo, así como información de interés de la empresa.

Artículo 23.2.- Excedencia Voluntaria.

Se establece una excedencia voluntaria, para personas con antigüedad en la empresa superior a un año, por un período mínimo de 1 mes y máximo de 5 años. Pudiendo solicitar excedencia a partir de 15 días siempre que no coincida con los periodos de no escolarización, solicitándose en el momento del calendario anual.

Si la duración de la misma es de hasta 1 mes, la persona que se acoja a ella con esta duración tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo durante su totalidad sin

cobertura de vacante, salvo por contrato de interinidad, y la reincorporación será automática siempre que no haya prestado servicios para otra empresa, en cuyo caso no habrá reserva de puesto de trabajo ni, por lo tanto, reincorporación automática. Será requisito indispensable la presentación de la vida laboral actualizada para acreditar que no se prestó servicios efectivos en otra empresa durante el mes de excedencia, puesto que si se han prestado servicios en otra empresa no operará la reserva del puesto de trabajo regulada en el presente artículo.

Artículo 23.3.- Excedencia por Estudios.

Se establece una excedencia especial por estudios, para el personal que tenga al menos un año de antigüedad en la empresa, para la realización de estudios de nivel ESO, Bachiller, Grado medio o superior o estudios universitarios, de duración no inferior a cuatro meses y con período máximo de cuatro años. Este tiempo no computará a efectos de antigüedad.

El personal que se acoja a esta excedencia tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo durante el período máximo de un año. El personal deberá aportar documentación que acredite la realización de dichos estudios, donde se certifique que existe un buen aprovechamiento del mismo. En caso contrario, perderá el derecho de reserva del puesto de trabajo. Asimismo, presentará un informe de vida laboral actualizado en el que conste que no ha realizado ningún trabajo en el periodo de excedencia, en caso contrario perderá el derecho de reserva del puesto de trabajo, considerándose una excedencia voluntaria sin reserva de puesto de trabajo.

Artículo 23.4.- Excedencia por voluntariado social.

Se establece una excedencia especial para la realización de actividades de voluntariado social para personas con contrato indefinido. La persona que haga uso de dicha excedencia deberá presentar justificante de la ONG o entidad vinculada con la actividad, así como acreditar los desplazamientos a los lugares en los que va a realizar el voluntariado, si fuese el caso por ejemplo las tarjetas de embarque de ida y vuelta de los vuelos o desplazamientos. La duración de esta excedencia no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 1 año, no computa a efectos de antigüedad y la persona que se acoja a ella tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante su totalidad sin cobertura

de vacante, salvo por contrato de interinidad. Asimismo, presentará un informe de vida laboral actualizado en el que conste que no ha realizado ningún trabajo en el periodo de excedencia, en caso contrario perderá el derecho de reserva del puesto de trabajo, considerándose una excedencia voluntaria sin reserva de puesto de trabajo.

Si tres o más personas generasen este derecho por el mismo motivo, la empresa podrá limitar el ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento.

Artículo 23.5.- Excedencia por vacaciones escolares de hijo/hija menor de edad.

Con motivo de las vacaciones escolares de un/una hijo/hija menor de 12 años que se encuentre cursando estudios de carácter obligatorio, el personal podrá solicitar una excedencia voluntaria por tal motivo por un periodo mínimo de 15 días y máximo de 2 meses. Esta excedencia no computa a efectos de antigüedad y la persona que se acoja a ella tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo durante su totalidad sin cobertura de vacante salvo por contrato de interinidad. Asimismo, presentará un informe de vida laboral actualizado en el que conste que no ha realizado ningún trabajo en el periodo de excedencia, en caso contrario perderá el derecho de reserva del puesto de trabajo, considerándose una excedencia voluntaria sin reserva de puesto de trabajo.

Para el disfrute de esta excedencia la empresa y la representación social regularán los cupos, que se irán actualizando anualmente.

Artículo 24.- Adaptación del turno de trabajo por estudios.

Las personas por motivos de la realización de estudios oficiales (Bachillerato, Diplomatura, Licenciatura, Grado Medio o superior, o Escuela oficial idiomas) donde sea obligatoria la asistencia a clase, podrán elegir turno de trabajo en los términos regulados en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Será obligatorio entregar al Dpto. de RRHH un justificante de la matrícula siempre que organizativa y productivamente sea posible.

Artículo 25.- Conciliación Vida Laboral y Familiar.

Artículo 25.1.- Permiso por nacimiento de hijo/hija.

En lo que al permiso por nacimiento de menor se refiere, se estará a lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo de aplicación.

En los supuestos del nacimiento de un menor con una discapacidad igual o superior al 33% se estará a lo dispuesto en el artículo 48.6 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a la duración de la suspensión del contrato.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se seguirá lo establecido legalmente para el disfrute de una reducción de jornada por guarda legal.

Artículo 25.2.- Permiso de cuidado del menor lactante.

Por cuidado de un hijo-hija menor de doce meses, tendrá derecho a una hora de ausencia al trabajo que podrá dividir en dos fracciones. La persona, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora, en caso de parto múltiple la duración del permiso se incrementará proporcionalmente con la misma finalidad. Se podrá optar entre hacer uso de esa licencia de la forma indicada o acumular el tiempo resultante de esa licencia y disfrutarlo tras la misma, en este caso serán 22 días laborables (44 laborables en el caso de partos gemelares).

No obstante lo anterior, quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito.

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

Artículo 25.3.- Reducción de Jornada por guarda legal

El personal con hijos/hijas menores de 12 años que quiera acogerse a una reducción de jornada por guarda legal lo hará en los términos establecidos legal y convencionalmente.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

Si dos o más trabajadores/as de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

La empresa, de apreciar que el número de solicitudes se incrementa hasta el punto de ver un problema operativo de organización, tratará el horario de cada trabajador/a de forma individual.

Para los cambios de jornada por cuidado de hijo/hija recogidos en el presente artículo, se establece que la persona trabajadora realice la solicitud con 15 días de preaviso. En este caso el plazo de respuesta por parte de la empresa será como máximo de 7 días.

A la hora de solicitar una reducción de jornada por guarda legal, esta debe solicitarse dentro de la jornada de origen de la persona trabajadora.

Artículo 25.4.- Concentración/acumulación de la reducción de jornada (No cole).

Dentro del año natural en curso, el personal que disfrute de una reducción de jornada por cuidado de un menor podrá acumular dicha reducción en periodos de no escolarización del/de la menor. El período máximo a acumular será el equivalente a dos semanas laborables de la persona trabajadora, que podrán disfrutarse juntas o separadas, y deberán solicitarse en el momento de la planificación del calendario anual.

Si bien dependerá del cupo anual por sección acordado; para el caso de que una sección no agote el cupo asignado, se valorará ceder éste a otra sección siempre que sea posible organizativa y productivamente. En tal caso, la empresa valorará individualmente cada solicitud con el/la trabajador/trabajadora que lo solicite. Asimismo, la Empresa ajustará el calendario laboral del/de la solicitante, en el momento de la entrega del calendario laboral, para cumplir con la jornada anual pactada con cada trabajador/trabajadora.

Tanto para el disfrute y la recuperación de las horas, la persona deberá permanecer en situación de reducción de jornada por cuidado del/la menor.

En el caso de que en los periodos de descanso y/o recuperación de las horas de concentración/acumulación de la jornada, si coincide un periodo de baja por IT/AT se procederá a replanificar la recuperación o descanso en otro periodo acordado entre empresa y trabajador/a siempre dentro del calendario anual correspondiente. Si no fuese posible la replanificación de las horas, se procedería al descuento de las mismas en la nómina de enero del siguiente año.

La acumulación/concentración de jornada debe reflejarse en el calendario laboral anual.

Para el caso de que las solicitudes de varias personas trabajadoras sean coincidentes, se estará lo que se establece a continuación:

- En el caso de que el período solicitado esté completo, tendrán preferencia para el disfrute del mismo las personas que no lo hayan disfrutado el año anterior. Para el primer año de disfrute de esta concentración/acumulación, en el caso de que dos o más personas soliciten la misma fecha, la concesión se haría a la persona de mayor antigüedad en la empresa.
- Si continúa habiendo discrepancia, tendrán preferencia las personas que no lo hayan disfrutado en los dos últimos años, y así sucesivamente.
- En el caso de que el turno solicitado esté completo y no exista coincidencia con años anteriores, se procederá a asignar a la persona con mayor antigüedad en la empresa.

Las personas que se acojan a esta medida podrán escoger recuperar las horas de dos maneras:

1. Planificación junto con el calendario de vacaciones: la recuperación se planificará en el calendario de la persona al inicio del año en curso, recuperando dichas horas en el segundo semestre del año, dentro del turno habitual de la persona, en fracciones de 1h/día y sin poder realizar modificaciones en el año en curso.
2. Recuperación sujeta a petición de la empresa: en este caso la recuperación será dentro de la jornada diaria no superando las 9,5h al día. Esta recuperación podrá hacerse tanto al inicio como al final de la jornada diaria planificada (independientemente del turno) y durante todo el año siempre y cuando haya producción, garantizando la recuperación de todas las horas antes del 30 de septiembre. Si llegada esa fecha la persona no ha recuperado las horas realizadas, la empresa calendará esas horas o bien se acordará con la persona, teniendo obligación de recuperarlas dentro de su turno de trabajo, antes de que acabe el año en curso.

En los supuestos en que la persona tenga pendiente de recuperación bolsa negativa de horas, tendrá prioridad en la recuperación la bolsa de horas a cargo de empresa, en segundo lugar la recuperación de horas de no cole, y por último la bolsa negativa a cargo del trabajador/a.

El personal que se incorpore de una baja por nacimiento de hijo/hija en el año natural y solicite una reducción de jornada con este tipo de acumulación podrá hacerlo independientemente del mes de su incorporación, siempre y cuando esto respete los cupos acordados entre la empresa y el comité de empresa. En el caso de que, por los cupos, no sea posible se estudiará el caso individualmente.

La empresa anualmente informará de los días en que se podrán planificar las horas que se dejan de realizar con motivo de la acumulación de la concreción de reducción de jornada, estos días se verán modificados anualmente según las necesidades organizativas y productivas de la empresa. En el Calendario laboral se informará de estos días disponibles y la persona trabajadora deberá realizar la solicitud de recuperación de las horas junto con las vacaciones anuales, pudiendo alargar su horario habitual en jornadas de 1 hora al día.

No se aceptarán solicitudes entregadas fuera de plazo y que no queden reguladas en este artículo.

La empresa de forma anual hará entrega a la RLPT de la asignación del no cole: fechas confirmadas, personas, rechazos y si se ha cedido cupo de otras secciones.

Artículo 25.5.- Jornada Flexible. Concreción Horaria

El personal que por motivos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral precise un ajuste en su horario habitual de trabajo, deberá solicitarlo a la empresa. Dichos ajustes deberán ser razonables y proporcionados en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa, así como deben tener carácter temporal. Las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan 12 años.

En los casos en los que la persona solicite cambio del horario de conciliación, con o sin reducción por guarda legal, la empresa podrá solicitar una justificación demostrable para el cambio y analizará la viabilidad de la solicitud.

Artículo 25.6.- Distribución irregular por custodia compartida.

Las personas que a través de Sentencia Judicial firme justifiquen a la empresa la custodia compartida de su hijo o hija (hijos o hijas) siempre que sean menores de 12 años, podrán solicitar a la empresa la distribución de su jornada anual en función de las semanas que tenga que atender al cuidado del menor. Para ello, se deberá entregar al departamento de RRHH un escrito con la solicitud realizando una propuesta de planificación de acumulación anual de jornada, que será valorada por la empresa y la aceptación o no de la solicitud dependerá del número de solicitudes y de las posibilidades organizativas y productivas. La empresa contestará por escrito con la aceptación o no. En el caso que la respuesta sea negativa, la empresa argumentará los motivos.

Artículo 25.7.- Distribución horaria por custodia monoparental.

El personal que tenga la condición de familia monoparental debido a que una sentencia judicial firme le otorga en exclusiva la guarda y custodia del menor/menores de 12 años o bien por su situación de viudez con hijos/hijas menores de 12 años, podrán solicitar a la empresa la elección del turno de trabajo en función del cuidado del menor fuera del horario escolar. Para ello entregará al departamento de RRHH un escrito con la solicitud realizando una propuesta de adaptación de su horario, que será valorada por la empresa y aceptada dependiendo del nº de solicitudes y de las posibilidades organizativas. La

empresa contestará por escrito con la aceptación o no. En el caso de que la respuesta sea negativa, la empresa argumentará los motivos.

Artículo 25.8.- Bolsa de horas para el personal con reducción de jornada por guarda legal.

Se acuerda crear una bolsa de horas de un máximo de 25 horas anuales para las personas con reducción de jornada donde se establece que la persona pueda realizar como máximo 1 hora sobre su jornada el día que haya una necesidad productiva en el centro. Estas horas realizadas por motivos productivos sólo se podrán compensar en tiempo de descanso con un preaviso de 7 días, pudiendo disfrutarlos en fracciones mínimas de 1 hora.

Esta medida será de aplicación hasta la finalización de la vigencia del actual pacto de empresa, donde se valorará y estudiará el impacto de dicha medida y la continuidad de la misma.

La compensación de dichas horas se realizará a razón de 1,75 horas por cada hora realizada según lo recogido en el artículo 10.1 del presente acuerdo

Artículo 25.8 Bis. - Bolsa de horas para fines de semana del personal con reducción de jornada por guarda legal.

Se acuerda crear una bolsa de horas para días festivos y fines de semana de un máximo de 18 horas anuales para las personas con reducción de jornada. Esta bolsa de horas es independiente a la actual bolsa para el personal con reducción.

La compensación de dichas horas se realizará a razón de 1,75 horas por cada hora realizada según lo recogido en el artículo 10.1 del presente acuerdo

CAPITULO V.- BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 26.- Enfermedad y Bajas Médicas.

En caso de baja por enfermedad o accidente de trabajo debidamente acreditado, el personal percibirá el importe íntegro de su salario correspondiente al mes anterior a la baja, incluidas las comisiones que en ese mes se hubiesen podido percibir y que se reflejan en la base reguladora del indicado mes, abonando así la empresa las posibles diferencias existentes entre esta y la prestación por incapacidad temporal, todo ello aunque hayan sido sustituidos y por el tiempo de duración de la citada incapacidad temporal.

Los periodos de baja por incapacidad temporal deben entenderse y/o asimilarse a periodo de trabajo efectivo. En atención a ellos tales periodos deberán considerarse siempre para el cumplimiento de la jornada de trabajo máxima establecida en el Art. 15 del presente Acuerdo.

Artículo 27.- Situación de embarazo.

La trabajadora que, una vez comunicada a la empresa la situación de embarazo permanezca en activo y le coincida el disfrute de un periodo vacacional o de compensación de horas de exceso podrá solicitar que el mismo se le suspenda y disfrutarlo posteriormente tras el permiso de nacimiento de hijo/a, junto con el resto de periodos vacacionales que puedan coincidir durante la situación de riesgo para el embarazo o de baja de maternidad.

Para todas las trabajadoras embarazadas, desde la semana 14 de gestación, se le garantiza la posibilidad de retribuir ocho horas de salario si bien prestará únicamente seis horas de trabajo efectivo cada día (en el caso de jornadas inferiores a 40 horas semanales, se realizará la parte proporcional). Para el cálculo del plus de asistencia esta ausencia (6x8) se considerará como hora de presencia.

De la semana 18 a la semana 20 de gestación la trabajadora estará en situación de permiso retribuido hasta que se le conceda el riesgo por embarazo en la semana 20 de gestación. La trabajadora deberá presentar a Recursos Humanos un informe médico donde indique el día en que comienza la semana 18 de gestación.

Las situaciones anteriores no resultarán de aplicación a las trabajadoras embarazadas, en situación de baja por embarazo de riesgo.

Artículo 28.- Ayudas Sociales.

Se establecen las siguientes Ayudas Sociales:

Artículo 28.1.- Ayuda por Matrimonio o Pareja de hecho.

Se establece una ayuda por matrimonio o por la constitución de una pareja de hecho legalmente inscrita en el registro oficial establecida al efecto por un importe de 100 € brutos en un único pago.

Artículo 28.2.- Ayuda por Nacimiento.

Se establece una ayuda por nacimiento de descendientes de 450€ brutos en un único pago más una canastilla.

Artículo 28.3.- Ayuda por adopción internacional

En este concepto la Empresa abonará hasta un máximo de 600€ brutos para contribuir al coste de un billete de avión (ida y vuelta) u otros gastos derivados de la adopción internacional de la persona trabajadora que necesite viajar al extranjero a tramitar una adopción internacional. Los gastos incurridos deberán ser debidamente justificados.

Si ambos progenitores trabajan en el grupo de empresas de Inditex de Tordera-Palafolls, se le abonará al de mayor antigüedad en el Grupo.

Artículo 28.4.- Ayuda discapacidad.

Se establece una ayuda de 200 € brutos mensuales en 12 pagas por cada familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad a cargo del trabajador o trabajadora (esto es, que figuren a su cargo en la declaración de IRPF) con una discapacidad igual o

superior al 33% que haya sido declarada por la Administración Pública competente en la materia.

Artículo 28.5.- Ayuda Guardería.

Se establece una ayuda por guardería a través del ticket guardería de hasta 170 € brutos mensuales para el personal que cumpla con los siguientes requisitos:

- Destinado a niños/niñas de 0 a 3 años que asistan a la guardería.
- Se abonará mensualmente mientras asista a la guardería. Para el caso en el que la persona reciba una subvención de la administración pública por el hecho de que su hijo/hija asista a una guardería pública o privada, el importe a abonar por la empresa será la diferencia entre la subvención hasta los 170 euros.
- El pago no pasará por nómina, sino que se gestionará de manera externa, salvo que se abone a través de la retribución flexible en cuyo caso se abonará y cotizará como legalmente corresponda. La guardería lo descontará del importe total que se le cobre al trabajador o trabajadora.

Las condiciones para percibir esta ayuda son las siguientes:

- Cada hijo/hija dará lugar a una única ayuda por cada concepto, con independencia de que ambos padres trabajen en la empresa.
- Se aplicará a partir de los 6 meses de antigüedad.
- Si ambos progenitores trabajan en el grupo de empresas de Inditex de Tordera-Palafolls, se le abonará al de mayor antigüedad en el Grupo.

Artículo 28.6.- Ayuda para material escolar.

Se establece una ayuda para material escolar de 200 euros brutos para el personal que cumpla con los siguientes requisitos:

- Que tenga hijos/hijas en edad escolar desde 3 años hasta que el menor cumpla los 16 años y esté cursando estudios de enseñanza obligatoria.
- Se abonará en un único pago en la mensualidad de julio.
- Se deberá aportar la justificación que acredite que el menor está cursando estudios obligatorios. Dicha justificación se entregará a la empresa una única

vez, aunque en determinadas situaciones la empresa se reserva el derecho de poder pedir nuevamente la justificación correspondiente.

Las condiciones para percibir esta ayuda son las siguientes:

- Cada hijo/hija dará lugar a una única ayuda por cada concepto, con independencia de que ambos padres trabajen en la empresa.
- Se aplicará a partir de los 6 meses de antigüedad.
- Si ambos progenitores trabajan en el grupo de empresas de Inditex de Tordera-Palafolls, se le abonará al de mayor antigüedad en el Grupo.

Artículo 28.7.- Ayuda para estudios intermedios:

Se acuerda una ayuda para estudios de grado medio, superior y bachiller de las propias personas trabajadoras y/o hijos/as hasta los 23 años por importe de 300 euros brutos anuales con la finalidad de sufragar el coste de la realización de los citados estudios, en las condiciones siguientes:

- Para tener derecho a la solicitud de esta ayuda la persona trabajadora debe estar de alta en la empresa en el momento del cobro de la nómina de octubre o bien en noviembre para aquellos casos en los que no tengan plaza asignada en el mes anterior.
- Se aplicará a partir de los 6 meses de antigüedad en la empresa.
- Deberá entregar la solicitud con la matrícula y el justificante de pago de la misma antes del 30 de septiembre. En caso de que no se pueda presentar el documento de la matrícula, se podrán aceptar otros documentos oficiales que justifiquen la continuidad de los estudios por la persona.
- Asimismo, la persona trabajadora deberá justificar un aprovechamiento suficiente de los estudios (propios y/o de los hijos/las hijas) a partir del segundo año que se matricula para poder seguir percibiendo la misma. Se entiende aprovechamiento suficiente haber aprobado el 70% de los créditos en los que se haya matriculado la persona (propios y/o de los hijos/las hijas).
- Si ambos padres trabajan en el grupo de empresas de Inditex de Tordera-Palafolls, se le abonará al de mayor antigüedad en el Grupo.

Artículo 28.8.- Ayuda para estudios universitarios:

Se acuerda una ayuda para estudios universitarios de las propias personas trabajadoras y/o hijos/as hasta los 23 años por importe de 400 euros brutos anuales con la finalidad de sufragar el coste de la realización de los citados estudios, en las condiciones siguientes:

- Para tener derecho a la solicitud de esta ayuda la persona trabajadora debe estar de alta en la empresa en el momento del cobro de la nómina de octubre o bien en noviembre para aquellos casos en los que no tengan plaza asignada en el mes anterior.
- Se aplicará a partir de los 6 meses de antigüedad en la empresa.
- Deberá entregar la solicitud con la matrícula y justificante del pago de la misma antes del 30 de septiembre. En caso de que no se pueda presentar el documento de la matrícula, se podrán aceptar otros documentos oficiales que justifiquen la continuidad de los estudios por la persona.
- Asimismo, la persona trabajadora deberá justificar un aprovechamiento suficiente de los estudios (propios y/o de los hijos/las hijas) a partir del segundo año que se matricula para poder seguir percibiendo la misma. Se entiende aprovechamiento suficiente haber aprobado el 70% de los créditos en los que se haya matriculado la persona (propios y/o de los hijos/las hijas).
- Si ambos padres trabajan en el grupo de empresas de Inditex de Tordera-Palafolls, se le abonará al de mayor antigüedad en el Grupo.

Para ser perceptor de esas Ayudas Sociales reflejadas en este artículo se deberá acreditar debidamente cada uno de los hechos causantes de las mismas.

Artículo 28.9.- Acceso a Picnic / Comedor.

El personal adscrito a este Acuerdo tendrá acceso a una subvención de comida al día bonificada por la empresa a escoger entre servicio de comedor o menú picnic.

Con carácter general solo se podrá acceder a un servicio subvencionado por día, a elección de la persona, y para poder consumirlo para el desayuno o la comida. En el caso de solicitar más de uno, la persona abonará la totalidad del coste de la segunda petición. No obstante, se acuerda que la empresa asumirá la segunda subvención para

aquellas personas que se les solicite la realización de horas extraordinarias en el mismo día y esta petición conlleve quedarse a comer para continuar con las horas después de comer.

En el caso de solicitar un menú picnic a cargo de la empresa se realizará conforme al siguiente sistema:

- El personal adscrito a este acuerdo podrá escoger un picnic que consiste en:
 - Picnic 1 grande MDL
 - Picnic 2 combinado
 - Picnic 3 vienes
 - Picnic Harvard MDL
 - Picnic 6.- Desayuno con subvención;
- El personal dispondrá del menú de picnics semanal a partir de las 17h de cada viernes.
- La recogida del picnic comida será en las salas de descanso del centro logístico (se separarán por sección) de lunes a viernes en los siguientes horarios, 10h y 13h pudiéndolo solicitar hasta las 9h del mismo día.
- La recogida del picnic desayuno será en las salas de descanso del centro logístico (se separarán por sección) de lunes a viernes en el primer descanso pudiéndolo solicitar hasta las 7h del mismo día.
- Para el personal que realice horario nocturno, deberá solicitar el desayuno con subvención, cuya recogida será en la sala de descanso general del centro logístico solicitándolo el jueves anterior.
- La persona que pida picnic y finalmente no lo retire del lugar en el que se le haya depositado, sin motivo justificado y repitiéndose este hecho en 3 ocasiones durante un año en curso, se le bloqueará el acceso al picnic durante toda una semana después de la tercera falta. Así como la persona reincidente que se haya quedado 2 semanas sin picnic, por habérselo dejado previamente 6 veces, a partir séptimo picnic que se olvide o lo solicite sin haber venido a trabajar, se le descontará el importe de los picnics no retirados en la nómina del mes siguiente. Asimismo, solamente se podrá solicitar picnic los días en los que la persona tenga presencia efectiva en el centro para prestar servicios.

- Ruta de acceso: INET / TORDERA / COMEDOR.

El precio del menú subvencionado y del take away será de 1,2 euros y el precio del servicio de picnic está subvencionado por la empresa siendo coste cero para la persona trabajadora.

Se especifica que en el servicio de comedor como take away, la persona trabajadora tendrá la opción de mayor cantidad de primeros y guarnición. En ambos casos se dará opción a: entrante, primer plato, segundo plato, bebida y postre.

Para cualquier incidencia relacionada con los picnics debéis dirigirlos al correo de RRHH: rrhhmassimoduttilogistica@massimodutti.com para tener constancia y remitirlo al comedor para buscar una solución.

Artículo 29.- Affinity Card.

Todos los empleados que cumplan los requisitos para ello podrán solicitar la tarjeta de compra Affinity Card, lo que les permitirá un descuento en compras realizadas en tiendas del Grupo Inditex. En caso de excedencia la tarjeta de Affinity Card quedará suspendida durante el período de la misma, salvo en el supuesto de excedencias voluntarias por cuidado de hijo/hija inferiores a 4 meses de duración.

Artículo 30.- Cesta de Navidad.

Todas las personas adscritas a este Acuerdo que figuren en situación de alta en la empresa el día 30 de noviembre, recibirán en el mes de diciembre una cesta de Navidad.

Artículo 31.- Retribución Flexible.

El personal tendrá la posibilidad de acogerse al sistema retributivo denominado Retribución Flexible, siempre que se mantenga la normativa fiscal que autoriza a ello.

La empresa llevará a cabo las campañas informativas que resulten necesarias para que el personal pueda beneficiarse de este sistema.

Artículo 32.- Fisioterapeuta.

Cuando el personal asista al Fisioterapeuta en las clínicas con las que la compañía haya concertado la asistencia, la empresa asumirá el 75% del coste del servicio, con un máximo de 12 sesiones anuales. Para ello, el trabajador o trabajadora deberá preavisar a RRHH a través de la INET de las sesiones de fisioterapeuta que se van a realizar con cargo a lo regulado en el presente artículo.

Artículo 33.-Reconocimientos Médicos.

El tiempo empleado en la realización del reconocimiento médico de la empresa, así como el de la vacunación de la gripe, se computará como tiempo efectivo de trabajo, siempre que se realicen dentro del turno de trabajo.

Artículo 34.- Póliza de Seguros.

La Empresa tendrá concertado con una entidad aseguradora una póliza de seguros a favor de todos los empleados por la que se les garantiza una indemnización mínima de 40.000 euros en caso de muerte o de declaración de incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez), siempre que tales contingencias sean derivadas de accidente, sea laboral o no.

Artículo 35.- Uniforme

Se hará entrega del uniforme desde el inicio de la relación laboral, que consistirá en:

- Para el personal indefinido: 2 pantalones, 2 camisetas, 2 chaquetas y 1 chaleco (en el caso de coincidir con periodo invernal y hasta agotar existencias).
- Para el personal con contratos de duración inferior a 6 meses al año: 2 camisetas, 1 pantalón y 1 chaqueta en el caso de coincidir con el periodo invernal.
- Para el personal temporal: 2 camisetas, 1 pantalón.

Durante el mes de enero de cada año se realizará una entrega anual consistente en:

- Para el personal indefinido: 4 camisetas, 2 pantalones largos (con posibilidad de solicitar 2 cortos en caso de necesidad), 1 chaqueta y reposición de prendas.
- Para el personal con contratos de duración inferior a 6 meses: 2 camisetas, 1 pantalón y 1 chaqueta (en caso de coincidir con periodo invernal).

En el caso de una persona con contrato inferior a 6 meses acabe realizando más tiempo en el año puede solicitar las mudas restantes, así como dar opción de pantalón corto al personal cuyo periodo de contratación coincida con el periodo de verano. Y en todos los casos tendrán opción de sustitución por rotura o desgaste.

Para el año 2026 se excluirá la entrega de chaquetas en la reposición anual, teniendo en cuenta que se han entregado a finales de 2025 las chaquetas nuevas.

En el caso de solicitar prendas fuera de los periodos estipulados, se garantiza la reposición por rotura o desgaste, pero se solicitará la entrega de la prenda anterior.

Artículo 36.- Consulta podológica / calzado de seguridad.

El trabajador o la trabajadora que presente algún problema médico en los pies causado por el uso de calzado de seguridad solicitará visita al servicio médico. Tras dicha visita, si el facultativo/facultativa lo considera necesario, lo derivará a consulta podológica, y el coste de las plantillas, si fueran necesarias, relativas al uso del calzado de seguridad las asumirá la empresa, así como el coste de la consulta podológica, que se concertará fuera del turno y horario de la persona trabajadora. En el supuesto que la persona requiera de un calzado especial la empresa le facilitará el más adecuado.

CAPITULO VI “PERSONAL FIJO DISCONTINUO”.

En el presente capítulo se recoge la aplicación concreta de determinadas materias reguladas en el presente Acuerdo al personal con contrato fijo discontinuo debido al carácter particular de este tipo de contrato

Artículo 37 – Condiciones Generales

La contratación del personal con contrato fijo discontinuo se realiza en función de las necesidades productivas/organizativas del centro. Para cubrir las nuevas vacantes, la empresa valorará a las personas que hayan prestado servicios en Massimo Dutti Logística con anterioridad.

Artículo 37.1.- Llamamiento

- Preaviso: El llamamiento se realizará con 15 días naturales de preaviso a la fecha de incorporación.
- Medio de comunicación: Por correo electrónico, comunicando el horario de trabajo de cada persona para el periodo de actividad informado, siendo susceptible de modificación para futuros periodos.
- Plazo de respuesta: Las personas que hayan recibido el llamamiento dispondrán de un plazo de 48h a contar desde la recepción del correo electrónico para responder si acepta o no la incorporación. Si la empresa no recibiese contestación, se realizará un segundo llamamiento vía llamada telefónica para recordarle que se debe responder en el plazo de las siguientes 48 horas. En caso de no tener respuesta en el plazo previsto, se entenderá que la persona no está interesada en la posición vacante y se considerará baja voluntaria.
- Orden de llamada: El criterio de llamada será por orden de antigüedad, y en caso de tener varias personas con la misma antigüedad, se procederá a realizar el llamamiento por orden del primer apellido.
- Plazos de incorporación: Aunque el periodo de llamamiento sea de 15 días, si la empresa necesitase una incorporación inmediata y la persona aceptara voluntariamente dicha propuesta, se incorporaría con carácter inmediato. El

rechazo a la incorporación inmediata por parte de la persona trabajadora no da lugar a que no se incorpore cuando le corresponda, según los criterios fijados.

- Incorporación: En el supuesto que la persona no se incorpore en el periodo de llamamiento, se rescindiría el contrato laboral, salvo que la legislación vigente disponga otra cosa.
- Información a la RLPT: Se informará a la RLPT del personal incorporado, turnos e incidencias una vez realizado el llamamiento y de forma anual se entregará el orden de llamamiento actualizado.

Artículo 37.2.-Periodos extraordinarios

- Llamamiento extraordinario: Si fuese necesario realizar un llamamiento extraordinario o prolongar el llamamiento por razones organizativas y productivas inesperadas, se pondrá en conocimiento de la RLPT y de las personas trabajadoras fijas discontinuas.
- Consolidación: Se consolidará en la duración anual de los llamamientos el período común coincidente en un período de tres años consecutivos, realizándose la consolidación en el cuarto año

Artículo 37.3.-Antigüedad

Será la fecha de incorporación en la empresa como fijo discontinuo.

Para la asignación de la categoría profesional, así como para optar a los variables, ayudas sociales, medidas de conciliación, beneficios y otros aspectos que recoge el Acuerdo de Condiciones de Massimo Dutti Logística, se tendrá en cuenta la suma de los periodos de actividad.

Artículo 37.4.-Conversión contrato a fijo discontinuo

La empresa podrá ofrecer al personal contratado en la actualidad como indefinido ordinario los diferentes bloques contractuales de los contratos fijos discontinuos, en

caso de que los hubiera y siempre y cuando así lo prefieran las personas contratadas, las cuales podrán solicitar la modificación de su contrato de trabajo.

Artículo 38.- Salario fijo del personal fijo discontinuo

Artículo 38.1.- Plan de Vinculación

Para el abono del concepto plan de vinculación al personal fijo discontinuo se tendrá en cuenta la suma de los llamamientos efectivamente realizados en Massimo Dutti Logística a los efectos de calcular el período de permanencia en la empresa.

Artículo 38.2.- Salario variable

Artículo 38.2.1.- Evaluación de desempeño

Hasta el año 2025, en el caso de las personas con contrato fijo discontinuo, se realiza la evaluación transcurridos 6 meses de trabajo efectivo y se percibirá a partir de la nómina del mes siguiente y únicamente durante el periodo de actividad, y a partir de aquí se realiza una evaluación una vez al año.

A partir de 2026 se aplicará lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente Acuerdo en relación con la consolidación de los importes descritos en el artículo, así como en el nuevo sistema de evaluación de desempeño.

Artículo 38.2.2- Prima vacacional

El personal con contrato fijo discontinuo podrá acceder a las opciones A, B, C reguladas en el artículo 7.3 del presente acuerdo relativo a la prima vacacional.

Artículo 38.2.3.-Plus sostenibilidad

Se abonará en proporción a la duración de la jornada anual de la persona trabajadora y en función del tiempo de trabajo efectivo en el año de percibo.

Artículo 38.2.4.- Horas extraordinarias

El personal con contrato fijo discontinuo por defecto cobrará las horas extraordinarias, y tendrá opción de solicitar disfrutarlas en tiempo de descanso de forma voluntaria, siempre y cuando la compensación se realice antes de finalizar su periodo de actividad. En el caso de que no se disfrute la compensación en descanso durante el periodo de llamamiento, se procederá a su liquidación económica al finalizar el periodo.

Artículo 39.- Anticipos de salario y préstamos

Artículo 39.1.- Préstamos

En relación con el personal con contrato fijo discontinuo que reúna los requisitos para poder solicitar un préstamo, podrán solicitar un préstamo al inicio del periodo de actividad, cuyo importe pueda devolver durante el mismo periodo de actividad en el que se solicitó, teniendo en cuenta que no podrá ser inferior al salario mínimo determinado legalmente. Por lo tanto, no resultan de aplicación los importes regulados en el artículo 13 del presente Acuerdo de condiciones para el personal fijo discontinuo.

En el caso de extinción de la relación laboral, por cualquier causa, el importe del préstamo no devuelto se descontará de la liquidación de haberes que corresponda. En el caso de no ser suficiente para saldar la deuda el importe de la liquidación de haberes, ambas partes acordarán cómo se realizará la devolución; para el caso en que no se llegue a acuerdo sobre la devolución, se procederá a la reclamación de la deuda como legalmente corresponda.

Artículo 40.- Categoría profesional

El personal fijo discontinuo adquirirá la categoría de operario/a especializado/a a partir de los 24 meses de prestación efectiva de trabajo

Artículo 41.- Turnos de trabajo

La empresa informará anualmente y previo a la incorporación al periodo de actividad, el turno de trabajo de la persona trabajadora, dentro de los especificados en el presente acuerdo (artículo 16) y reflejándose el mismo en su calendario anual.

Artículo 42.- Cambio de turno voluntario

Al tratarse de un colectivo que en cada llamamiento se les indicará el turno de trabajo asignado, no podrán acogerse al cambio de turno voluntario regulado en el artículo 16.3 del acuerdo, pero sí tendrán opción a solicitar un cambio de turno temporal dentro de su período de actividad de ese año, tal y como establece el artículo 16.3 BIS.

Artículo 43.- Calendario laboral

Artículo 43.1.- Cupos

Se diferenciará el cupo para el personal fijo discontinuo, garantizando un cupo independiente para ellos.

Artículo 43.2.- Días de exceso

Los días de exceso de jornada serán proporcionales al periodo de actividad y se ofertará a la persona trabajadora planificarlos en su incorporación.

- En el caso de realizar periodos extraordinarios durante el año:
 - Si realizan periodos extraordinarios por delante de su periodo ordinario, se hace un primer recálculo en el momento de inicio del periodo de actividad ordinario y un nuevo cálculo al final los periodos anuales.
 - Si no realizan periodos extraordinarios o dichos periodos se realizan por detrás de su jornada, se recalcula una vez finalizados los periodos.

En el caso de que personas que hayan generado más horas de exceso tras el recálculo se ofrece poderlas calendarizar durante el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 43.3.- Bolsa negativa de horas

El personal con contrato fijo discontinuo podrá acogerse a la bolsa de horas durante su periodo de actividad con el límite establecido proporcional a su jornada.

Artículo 44.- Vacaciones:

Al personal con contrato fijo discontinuo le corresponderían los días de vacaciones en proporción al periodo de actividad que realice.

El personal fijo discontinuo podrá disfrutar las vacaciones debiendo calendarlas por semanas completas, dentro de los cupos establecidos en el centro, planificándolo en el momento de su incorporación y no pudiendo calendar los días sueltos, por lo que si no generan días suficientes para calendar una semana, los días sueltos se liquidarán al final del llamamiento. Asimismo, la persona podrá solicitar que se le liquiden las vacaciones al final del llamamiento y no calendar su disfrute.

La empresa podrá ofrecer la opción de disfrutar de días de vacaciones no planificadas por motivos de producción al personal, el cual, de forma voluntaria podrá optar o no a dicha solicitud, independientemente de las opciones descritas anteriormente.

En el caso de realizar periodos extraordinarios durante el año, en la medida de lo posible, la empresa informará de las vacaciones generadas en el llamamiento del periodo extraordinario efectivamente realizado. Si no fuera posible por ser periodos relativamente cortos se actuará según el siguiente criterio:

- Si realizan periodos extraordinarios por delante de su periodo ordinario, se recalcularán las vacaciones antes del inicio del periodo de actividad ordinario para dar la opción a la persona a planificar durante dicho periodo.
- Si no realizan periodos extraordinarios o dichos periodos se realizan por detrás de periodo previsto, se recalcula una vez finalizados los periodos y se liquidarán en el finiquito.

Artículo 45.- Licencias y permisos

El personal fijo discontinuo disfrutará los permisos recogidos en el presente Acuerdo, con las siguientes matizaciones:

- Las horas disponibles de la bolsa de acompañamiento serán proporcionales al tiempo de contrato para cada persona con contrato fijo discontinuo.

Artículo 46.- Conciliación vida laboral y familiar

El personal fijo discontinuo podrá disfrutar de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar reguladas en el presente acuerdo de forma compatible a la naturaleza fija discontinua de su contrato.

Las horas disponibles de la bolsa de acompañamiento serán proporcionales al tiempo de contrato para cada persona con contrato fijo discontinuo.

Artículo 46.1.- Concentración / Acumulación de la reducción de jornada (no cole)

En cuanto a las medidas de conciliación, estarán sujetas al cupo existente durante el periodo de actividad.

Artículo 47.- Ayudas sociales

El personal con contrato fijo discontinuo tendrá acceso a las ayudas sociales según lo regulado en el presente artículo:

- El personal con contrato fijo discontinuo percibirá las siguientes ayudas, aunque no estén en el periodo de actividad en el momento del abono y se percibirán en la primera nómina del siguiente periodo de actividad:
 - Ayuda por matrimonio o pareja de hecho
 - Ayuda por nacimiento
 - Ayuda por adopción internacional
 - Ayuda para material escolar
 - Ayuda para estudios intermedios
 - Ayuda para estudios universitarios
- Asimismo, tendrán acceso a las siguientes ayudas sociales de carácter mensual únicamente por el período que dure el llamamiento:
 - Ayuda por discapacidad
 - Ayuda Guardería

Para el cobro de las ayudas sociales se tendrá una carencia de 6 meses. Las ayudas sociales no serán proporcionales a la duración del llamamiento.

Artículo 48.- Acceso a Servicio comedor/Picnic

Durante los períodos de actividad efectivos, el personal fijo discontinuo tendrá acceso a los servicios de comedor y picnic en las mismas condiciones que el resto del personal.

Artículo 49.- Affinity Card

La tarjeta Affinity Card no se cancelará en los periodos de inactividad.

Artículo 50.- Retribución flexible

En cuanto a la retribución flexible, el ticket guardería y el ticket restaurante se podrán contratar en los periodos de actividad y solamente el seguro médico se puede mantener a lo largo de todo el año natural regularizándose su pago en las nóminas correspondientes al periodo de llamamiento.

Artículo 52.- Servicio de fisioterapia

El personal fijo discontinuo tendrá acceso a las 12 sesiones de fisioterapia independientemente de su duración de contrato, y podrá disfrutarlas durante todo el año natural.

Artículo 53 – Servicio de ayuda al empleado/a

Las sesiones del servicio de ayuda VITAHUB (PAE) no serán proporcionales a la duración de la actividad y se podrá hacer uso durante todo el año natural.

CAPITULO VI “DERECHOS SINDICALES”.

Artículo 54.- Crédito Sindical.

Las horas sindicales podrán ser acumuladas entre los representantes legales de los trabajadores en una Bolsa de horas anual.

El tiempo necesario y utilizado para la negociación colectiva y las reuniones convocadas por la empresa se contabilizará como trabajo efectivo y no se descontará del crédito sindical.

Artículo 55.- Descuento Afiliación por nómina.

El personal que esté afiliado a un sindicato y quieran que se le practique el correspondiente descuento de la cuota sindical directamente de la nómina, lo comunicará por escrito al Dpto. RRHH. Este Dpto. informará mensualmente a cada sindicato descuento mensual de la cuota sindical por nómina de sus afiliados.

Artículo 56.- Distribución del Acuerdo 2025-2027.

Massimo Dutti Logística S.A. distribuirá el nuevo Acuerdo de las Condiciones Laborales a todo el personal de la empresa que se rija por dicho Acuerdo y el acta de las votaciones a través de la plataforma INET.

CAPITULO VII “OTRAS APLICACIONES”.

Artículo 57.- Herramientas de consulta.

La empresa pondrá a disposición de la persona trabajadora las herramientas diseñadas con diferentes formularios o Apps específicas elaboradas con el fin de poder ayudarles con la gestión de:

- Consulta de saldo de horas disponibles
- Solicitud o modificación de días completos
- Modificación de cobro / compensación de horas extraordinarias realizadas
- Solicitud de uniformes y calzado de seguridad
- Comunicación visita fisio / podólogo
- Solicitudes de ayudas sociales
- Solicitudes de vacaciones
- Solicitud de cambio de turno voluntario.
- Gestión bolsa horas negativa
- Gestión bolsa de horas extraordinarias

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La empresa ha puesto a disposición del personal indefinido y fijo discontinuo un servicio de ayuda VITAHUB (PAE)

En prueba de su conformidad, ambas partes firman el presente Acuerdo, en Tordera (Barcelona) a 4 de febrero de 2026.

Ambas representaciones, la empresarial y la social, alcanzan un Acuerdo satisfactorio para ambas partes, consolidado por la plantilla en votación, con los siguientes anexos:

Anexo I. Tiempos de respuesta

Anexo II: Tablas salariales

Anexo III. Acta de votación

ANEXO I – Tiempos de respuesta

Se establecen los siguientes tiempos de respuestas para los supuestos de:

- Prorrateo o desprorrateo de pagas extraordinarias: Solicitud de la persona por mail y respuesta por escrito hasta en 7 días naturales:
 - 6.2.- Paga de junio: hasta el 15 de junio
 - 6.2.- Paga de navidad: hasta el 15 de enero.
 - 6.2.- Paga de marzo: hasta el 15 de enero.
 - 6.6.- Plan de vinculación: Hasta el 10 de enero.
- Para todas las solicitudes de modificaciones horarias: Preaviso de la persona de 1 mes vía mail y respuesta de la empresa por escrito de hasta 15 días naturales:
 - 19.- Reducción voluntaria de la jornada
 - 23.- Excedencias
 - 24.- Adaptación del turno de trabajo por estudios
 - 25.5.- Jornada flexible (concreción horaria)
 - 25.6.- Distribución irregular por custodia compartida
 - 25.7.- Distribución horaria por custodia monoparental
 - Modificación de horario a petición de la persona de manera voluntaria.
- 25.3.- Reducción de jornada por guarda legal: Acordado el preaviso de la persona vía mail con 15 días de antelación y respuesta de la empresa por escrito hasta 7 días naturales.
- 25.4.- Acumulación de la reducción de jornada (no cole): Planificación junto al calendario anual bajo las condiciones pactadas en el artículo 25.4 del acuerdo.
- Cambio de turno: Preaviso de 7 días naturales a la persona que ha solicitado el cambio vía mail, pudiendo empezar de manera inmediata si hay acuerdo entre ambas partes de manera voluntaria. Petición de la persona según lo regulado en el artículo 16.3 del acuerdo de condiciones.
 - 16.3.- Cambio de turno voluntario
 - 16.3 Bis.- Cambio de turno voluntario temporal
- Confirmación de días solicitados: Solicitud vía INET con preaviso de 7 días naturales y respuesta de la empresa hasta 3 días laborables.
 - 10.- Horas extraordinarias

- 20.2.- Días de exceso
 - 20.3.- Bolsa negativa
 - 22.3.- Permiso no retribuido
 - Confirmación de horas sueltas bajo producción: Solicitudes fuera de cupo con menos de 7 días de preaviso. Mediante la herramienta que se cree para ello.
 - Peticiones de las personas trabajadoras: Peticiones vía mail de la persona con una antelación mínima de 7 días naturales, y respuesta de la empresa por escrito, dentro del mismo plazo en 3 días laborables:
 - 16.2.- Cambio de turno por consulta médica propias o familiares de primer grado de consanguinidad.
 - 21.- Modificación de vacaciones de invierno.
 - Peticiones de las personas trabajadoras: Peticiones vía mail de la persona con una antelación mínima de 7 días naturales, y respuesta de la empresa por escrito, dentro del mismo plazo y antes del hecho causante:
 - 16.1.- Permuta de turno
 - 22.3.- Peticiones de permisos que no aparezcan en calendario de INET
 - Para consultas varias de las personas trabajadoras recibidas: Consulta de la persona, en persona o vía mail
 - Ayudas sociales: Se hará efectiva dentro de la siguiente nómina después de haber justificado el hecho causante o el mes especificado en pacto en su defecto.
 - 28.1.- Ayuda por matrimonio
 - 28.2.- Ayuda por nacimiento
 - 28.3.- Ayuda por adopción internacional
 - 28.4.- Ayuda por discapacidad
- Resto de ayudas:
- 28.5.- Ayuda guardería: Solicitud por retribución flexible.
 - 28.6.- Ayuda material escolar: Solicitud de la persona hasta el 30 de junio.
 - 28.7.- Ayuda estudios intermedios: Solicitud de la persona hasta el 30 de septiembre.
 - 28.8.- Ayuda estudios universitarios: Solicitud de la persona hasta el 30 de septiembre.